

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 86 (59)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 3. detsembril
1919. a. kell 5 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 92 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: siseminister A. Hellat,
töö- ja hoolekandeminister A. Palwadre.

P ä e w a k o r d:

1. Kohtuametnikkude palgaseadus — III lugemisel.
2. Armuandmise küsimuste lahendamise kord — II lugemisel.
3. Politseikorraldus — I lugemisel.
4. Seaduseelnõu Wabariigi Walitsuse õiguste kohta Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni istumiste waheagadel — II lugemisel.
5. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.
6. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus — II lugemisel.
7. Seaduseelnõu omawalitsuste heaks nende 1919. a. puudujääkide katteks wõetawate täiendawate maksude kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.
8. Seaduseelnõu õiguse andmise kohta Wabariigi Walitsusele wastutust oma peale wõtta laenu eest, mida maakonna ja linna omawalitsused ning ühistegelikud asutused elukalliduse wastu wõitlemise otstarbel teewad — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees J. Seljamaa.

Sekretäri kohal sekretäär H. Martna.

Koosolek algab kell 5.20 min.

1. Päewakorra Juhataja J. Seljamaa: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Asutawa Kogu liigetele on päewakord kätte saadetud. Juhatause poolt on ettepanek tehtud päewakorda täiendada punktiga, komisjoni täiendawad walimised.

Peale selle on ettepanek tulnud rahaasjanduse komisjoni esimehe poolt, riigiametnikkude lisapalga määruuse kohta, nimelt see tänasesse päewakorda üles wõtta. Päewakorra kohta on 2 ettepanekut tehtud, päewakorda 2-punktiga täiendada.

H. Nurk (sd.): Panen ette päewakorra 7-dat punkti esimese punkti järele wõtta, see on väga kiire, nimelt seaduseelnõu omawalitsuste heaks nende 1919. aasta puudujääkide katteks wõetawate täiendawate maksude kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek. See eelnõu wõeti juba augustikuul üles, Asutaw Kogu tegi otsuse, et teda kiires korras läbi waadata. Mitu kuud on sellest ajast möödas, ja omawalitsuse asutused kannatawad puudust, sellepärast teen ettepaneku see punkt esimese punkti järele wõtta.

Juhataja J. Seljamaa: Kaks ettepanekut on tulnud: 1) juhatuse poolt — täiendada päewakorda komisjoni täiendawate walimistega ja 2) rahaasjanduse komisjoni ettepanek riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud päewakorda nende punktidega täiendada.

J. Ernesaks (sd.): Teen ettepaneku kuues päewakorra-punkt paigutada armuandmise küsimuste lahendamise korra järele, see on kätte jagatud päewakorra 2. punkti järele.

Juhataja J. Seljamaa: Panen sissetulnud ettepanekud hääletamisele. Kes on selle poolt, et I päewakorra-punkti alla wõtta komisjoni täiendawad walimised ja II punkti alla — määrus riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Siis on akl. Nurk'i ettepanek 7. päewakorra-punkt IV päewakorra-punktiks wõtta. (Hääletatakse.)

See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

2. Komisjoni täiendawad walimised.

Asutawa Kogu juhatusesele on järgmine kiri tulnud. „Et akl. Ruubel lähemal ajal väljamaal wiibides põhiseaduse komisjoni istumistest osa wõtta ei saa, paneme ette Asutawa Kogu juhatusesele P. Ruubel'i asemele O. Strandman'i komisjoni liikmeks määrata“. Alla kirjutanud: J. Seljamaa, A. Anderkopp, T. Kalbus.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusel on ette pandud kandidaat walitud.

3. Määrus riigi- ametnikkude ja -teenijate lisa- palga kohta — II lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja A. Oinas: Austatud rahwasaadikud! Läänud nädalal anti see määrus rahaasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks. Rahaasjanduse komisjon paneb ette määruse § 1-st järgmisel muudetud kujul wastu wõtta:

„Määratakse kõigile riigi tsiwiilametnikkudele ja -teenijatele wabariigi piirides, kes mitte rahwawäelaste paiukit ei saa, 1. nowembrist kunni 31. detsembrini 1919. a. lisapalgaks 30% palgast“.

Kui see määrus Asutawas Kogus esimesel lugemisel oli pandi ette ja anti rahaasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks 3 ettepanekut: 1) akl. Kann'i ettepanek, et 30% lisapalka ka õpetajate kohta laiendataks, 2) akl. Kuusner'i ettepanek sõnade järele „ja -teenijatele“ juurde lisada „wabariigi piirides“, 3) akl. Weiderman'i ettepanek § 1 järgmiselt formuleerida: „Määratakse kõigile wabariigi ametnikkudele 31. detsembrist 1919. aastast lisapalka järgmiselt: 600 marga pealt 30%, 500 marga pealt 20% ja 400 marga pealt 10%.“

Kõigepealt, mis puutub kooliõpetajate palga kõrgendamisse, siis on leidnud rahaasjanduse komisjon, silmas pidades, et kooliõpetajate palk mitmest osast koos seisab, wõimalikuks ilma haridusministeeriumi ja rahwahariduskomisjoni arwamisi ära kuulamata seda teha, seda enam et kooliõpetajate palgaseadus alles hilja aja eest Asutawa Kogu poolt wastu wõeti. Siin tuleb ära oodata haridusministeeriumi sellekohast ettepanekut. Rhs. Weiderman'i ettepaneku kohta oleks järgmist öelda: rahaasjanduse komisjon ei ole niisuguse astmelise palgakõr-

genduse poolt sellepärast, et härra Weiderman'i poolt ette pandud astmed terawaid üleminekuid tooks, mis ülemineku kohtadel sassi ajaks palgade wahed. Silmas pidades, et isegi meie kõrgemate ametnikkude palgad mitte suured ei ole, et nad ei wasta praegusele elukallidusele, ja et eraasutuste kõrgemad palganormid ametnikke ministeeriumidest ära meelitawad, ei arwa rahaasjanduse komisjon seda wäikest kokkuhoidu, mis rhs. Weiderman'i ettepanek riigile teeks, mitte tähtsaks ja paneb ette kõigis astmetes 30% lisapalka wastu wõtta.

Härra Kuusner'i poolt tehtud ettepanek, et lisapalka saaksid ainult wabariigi piirides teeniwad ametnikud ja teenijad, wõeti rahaasjanduse komisjoni poolt wastu. Rahaasjanduse komisjon muutis peale selle § 1 nii, et termin „31. detsembril“ ära jääks. Ei ole ette näha, millal Wabariigi Walitsus wõi Asutaw Kogu suudaks uut ametnikkude palgamäärust maksuma panna. Wõib kindlasti ette öelda, et uut palgaseadust 31. detsembrini wastu wõtta ei jõuta, mispärast tuleks seadusandlikul teel käesolewa määruse termini pikendada. Ettepanew palgakõrgendus on tarwilikuks saanud tõusnud elukalliduse pärast ja oleks maksew sennikaua, kunni ei ole uus palgatariif Asutawa Kogu poolt wastu wõetud. Esimene paragrahw on seega rahaasjanduse komisjoni redaktsioonis järgmine: määratakse kõigile ametnikkudele ja teenijatele wabariigi piirides 1. nowembrist 1919. a. lisapalgaks 30% palgast.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusel wastu wõetud.

Aruandja A. Oinas (loeb): § 2. ja § 1. tähendatud lisapalka wõib wälja maksta teise pooleaasta eelarwete summadest kunni wastawa krediidi nõutamiseni.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusel on § 2 wastu wõetud.

4. Kohtuametnik- kude palgaseadus — III lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja K. Baars (loeb): Kohtuametnikkude palgaseadus. § 1. Kohtuametnikkude palgad on järgmised: I raioon: I Ringkonnakohus. 1. Esimees —

2.000.— 2) Abiesimees 1.800.— 3. Liige — 1.700.— II Rahukogu. 4. Esimees — 1.800.— 5. Abiesimees 1.700.— 6. Alaline liige — 1.600.— 7. Rahukohtunik — 1.500. 8. Lisarahukohtunik — 1.200.— 9. Tähtsamate asjade kohtu-uuriija 1.600.— 10. Kohtu-uuriija 1.500.— III Prokuratuur. 11. Wabariigi prokuröör 2.300.— 12. Wabariigi prokurööri abi 1.600.— 13. Iseäralikkude kohuste täitja ametnik prokurööri juures 1.200.— IV Kodifikatsiooni osakond. 14. Juhataja — 1.800.— 15. Liige — 1.600.— II raioon: Rahukogu esimees — 1.710.— Abiesimees — 1.615. Alaline liige 1.520. Rahukohtunik — 1.425.— Lisarahukohtunik — 1.140.— Tähtsamate asjade kohtu-uuriija 1.520.— Kohtu-uuriija — 1.425.— Wabariigi prokuröör 2.185.— Wabariigi prokurööri abi 1.520.— iseäralikkude kohuste täitja ametnik prokurööri juures 1.140.—

M ä r k u s. Esimese raiooni alla kuulub Tallinn, Narwa ja Petseri maakond; II raiooni — kõik teised linnad ja maakonnad.

T. Kalbus (töer.): Mina kordan seda parandust, mis mina tegin teisel lugemisel, nimelt et kõigi kohtunikkude palka I raionis tõsta 200 mk. võrra ja et esimese ja teise raiooni wahe oleks 5%. Põhjendused, mis selle palganormi kõrgendamist nõuawad, olen mina ette kandnud esimesel ja teisel lugemisel. Neid ma ei korda.

H. Kuusner (rhv.): Käesolewas seaduseelnõus on ette nähtud wabariigi prokuröör ja prokurööri abi, kelle palga wahe kaunis suur on. Meil on igatahes tarwilik, et meie prokuratuuri wilunud jõudusid saame ja siis oleks loomulik, et seal ka teatud wahe oleks nooremate ja wanemate ametnikkude wahel. Meie seaduses aga niisugust wahet prokurööri abide wahel ei ole. Et wilunud jõudusid juurde saada, oleks tarwis prokuratuuri juurde sisse wõtta prokurööri abi Riigi-kohtu juures ja ringkonnakohtu juures. Nii et ma teeksin ettepaneku neis piirides, mis juba II lugemisel on tehtud, nimelt juurde wõtta prokurööri abisid Riigi- ja ringkonnakohtu juures.

J. Temant (maal.): Meie, maaliitlased, toetame härra Kalbus'e ettepanekut, mis aga rahwaerakonna ettepanekusse puutub, siis leian ma isiklikult, et see mitte wastuwõetaw ei ole. Tulewikus saab

see ehk nii olema, aga praegu on see wõimatu. Sellepärast peaks see ettepanek tagasi lükatama. Kellelgi ei ole see uudis, et meil tööjõududest puudus on. Sellega peab rehkendama. Meie wõime tööjõudu selle läbi palju kokku hoida, kui meie wõimalikuks teeme, et ühed ja need samad prokuratuuri esitajad wõiwad kõigis kohtuasutustes ühes ja sellesamas asjas ette astuda. See tööjõud, mis muidu uus süüdistuse esitaja teises kohtuastmes pruugib, et asjaga ennast tutwustada, saab praeguse korra juures alal hoitud. Muutuwad meil asjaolud, lõpeb meil sõda, saame meie rohkem harituid jõude wabaks, siis wõime kohtu alal muutusi ette wõtta. Kuid praegu on, kordan, see wõimatu. Meie ei wõi seadust wastu wõtta, millel tegelikus elus wäärtust ei ole. See ettepanek, mis praegu tehtud, jääks ainult paberile, sest meie teame, et praegustel oludel on meil liiga wähe kohtutegelasi ja needki kipuwad ühel wõi teisel põhjusel ära. Kui teie rahwaerakonna ettepaneku wastu wõtate, siis saaks meil hulk kohti olema, kuhu meil inimesi aga määrata ei ole. Meie peaksime ühe kohtu juurest teise juurde prokuratuuri esitajaid ajutiselt saatma. Praeguse korra juures seda tarwis ei ole, sest nüüd on prokuratuur kohtuministeeriumi juures, selle tõttu wõiwad prokuratuuri esitajad igas kohtus esineda. Sellest seisukohast wälja minnes teen ma ettepaneku — rahwaerakonna ettepanek tagasi lükata.

Kohtuminister J. Jaakson: Käesolewa seaduseelnõu arutamisel II lugemisel tegin ma mitmesuguseid parandusi. Neid praegu siin korrata ma ei mõtle, kuid üksikud arwan ma siiski niiwõrd ette, et neid tarwis on siin weel kord teha kanda; kõigetähtsamaks arwan mina seda, et meie prokuratuuri juures peame rohkem kui kahte astet silmas pidama. Praegu on ette nähtud ainult wabariigi prokuröör 2.300 marga ja tema abi 1.600 m. palgaga. Ühtegi waheastet ei ole. Härra Temant seletas, nagu teeks see raskusi, kui meie waheastme loome, kuid minu arwamine on, et see meil jõudude saamise hõlpsamaks teeb, sest kergem on inimesi leida siis, kui meil need waheastmed kõrgema palgaga olemas on. Mina wõin siin tõendada Asutawa Kogues, et just prokuratuuris suur jõudude puudus on selle tõttu, et neil kohtuametnikkudega wõrreldes wäiksed palgad on.

Kui see nõndamoodi edasi jääb siis jääb meil jõudude puudus edasi kestma; sellepärast arwan mina seda tõsiseks paranduseks, kui meie prokuratuuri juures rohkem kui kaks astet arwesse wõtame. Meie wõime neid jagada mitmet moodi, kas nii, nagu mina II lugemisel ette panin, wabariigi prokurööri ja tema abi ning prokuröörid ja nende abid rahukogude juures, wõi jälle wabariigi prokuröör ja tema nooremad ja wanemad abid, wõi nõndamoodi nagu härra Kuusner ette pani — wabariigi prokuröör ja prokuröörid Riigi- ja ringkonnakohtute juures. Kuid mina leian, et see wiimane tee siiski kõigehalwem oleks, aga kui teised ettepanekud wastuwaidlemist ei leia, siis toetan ma härra Kuusner'i ettepanekut. Mina arwan, sellega antakse wõimalus rohkem wilunud jõudusid leida ja see on wäga tähtis. Teine parandus, mis ma teha tahtsin, oli rahukogu esimehe palganormi 100 marga wõrra tõsta. Siin on 1.800, mina paneksin ette 1.900.— Mina põhjendaksin seda sellega, nagu ma juba II lugemisel tegin: rahukogu esimeestel on õige rohkesti tööd, peale selle peawad nad ka krepostijaoskonda juhtima. Wene ajal said nad selle eest lisatasu, mida nad praegu mitte ei saa, ja sellepärast arwan mina, et meie wõiksime nende palka 100 marga wõrra tõsta.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwasaadikud! Ma loen oma kohuseks toetada seda ettepanekut, mis rhs. Kalbus'e poolt tehtud. Kõhus on riigi- ja rahwaelus ütle mata tähtis faktor ja peab oma poolt nii autoriteetlik olema, et küllalt ei saa nii ta eest hoolitseda, et ta oma ülesande kõrgusel oleks. Kohtu loomise juures oleme siimaani palju waewa näinud, et inimesi saada, kes walmis oleksid enese ärasalgamisega kohtuniku ametit oma peale wõtma. Kui meie oma kõigeparemad saadawalolewad jõud sinna oleme andnud, ja see on fakt, siis peame meie muretsema selle eest, et nad wähegi seda tasu saaksid, mis nende ametile wastab. Kus aru saadakse, missugune tähtsus on riigielus kohtul, seal seisawad kohtunikkude palgad niiwõrd kõrgel teistest palkadest, et meie neid wõrrelda ei saa oma palkadega, nagu näiteks Inglismaal enne sõda said rahukohtunikud 5000 £. aastas sellekordses wäärtuses, mis meie wana Wene kuldrubla järele aastas 50.000 wälja teeks. Meie nüüdse kursi-

wahe juures jääksime meie siis nüüd lihtsalt pankrotti, sarnaseid palku makstes. Meie peame ometi katsuma kohtunikkudele wastawat palka anda, sest nende hulgas on suur hulk inimesi, kes muidu kohtuametist ära läheksid teisale, kus nad tingimata rohkem teeniksid. Mina arwan, et see tasumäär, mis härra Kalbus'e poolt ette toodi, kõigewähem on, mis meie oma kohtunikkudele pakkuda wõiksime. Edasi peaks riigi prokuröör sedasama palka saama, mis Riigikohtu liikmed saawad ja mis 2.500 mk. on, missugune summa wälja tuleb, kui 200 m. juurde panna härra Kalbuse ettepaneku järele.

Mis puutub rhs. Kuusneri ettepanekusse, siis ei paista tema mulle mitte wastuwõetaw, sest temal puudub seaduslik alus. Meie seadus ei tunne mitmeliigilisi prokurööri abisid, waid tunneb ainult prokurööri ja tema abisid, sellepärast ei saaks meie siin palgamääramise juures mitte uuesti niisuguseid liikisid määrata, mis seaduses iseenesest tundmata. Teisest küljest on aga see wahe, mis jääks prokurööri ja tema abide wahale, nii suur, et kui meie prokuratuuri seaduse wäljatöötamisele wõtame, siis siia wahale weel uusi kohte, näiteks ringkonnakohtu prokurööri abi luua wõiksime.

Rhs. Kuusner'i ettepanekuga ei saa mina ühineda, kuid toetaksin rhs. Kalbus'e ettepanekut.

J. Temant (maal.): Wabariigi prokuröör on praeguses eelnõus ette nähtud I ja II raioonis, et meil aga ainult 1 prokuröör on, siis peaks palgamäär II raiooni jaoks ära jääma. Niisama ei ole ka teise raiooni prokurööri abisid olemas. Panen ette seda wälja jätta.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja K. Baars: Mina toetan rahaasjanduse komisjoni ettepanekut, mis Asutawa Kogu liikmetele laiali laotatud: ringkonnakohtu esimehele 2000 mk.; abiesimehele 1800 mk.; iseäralikku tähelepanu juhin märkuse peale, mis rahaasjanduse komisjoni poolt ette pandud, see on, et 4 raiooni määrataks. Ei ole mingit põhjust raioonisid kokku tõmmata kohtunikkude palga määramise juures. Kui wabariigi prokuröör oleks teises raioonis, see on Tartus, oleks tema palk 2185 mk. Kui wabariigi prokuröör asub kõrgema Riigikohtu juurde, siis

käiks ta teise raiooni alla ja saaks 2185 mk., nii et igatahes sisse jätta ta tuleks.

Juhataja J. Seljamaa: Sisse on tulnud järjekorras järgmised ettepanekud: 1) Akl. Kalbus'e poolt: kohtuametnikkude palganorme järgmiselt parandada: I raioonis kõigile ametnikkudele 200 marga võrra juurde lisades ja teises raioonis palka 5% võrra vähem määrata, kui wastawatel ametnikkude esimeses raioonis. 2) Akl. Kuusner'i ettepanek: punktide 11 ja 12 wahele sisse võtta uus punkt: prokurööri abi Riigikohtu ja ringkonnakohtu juures 1875 m. 3) Kohtuministri poolt: prokurööri wanem abi 1800, noorem abi 1600 m. rahukogu esimees 1900 mk. 4) Akl. Temant'i ettepanek: II raioonis maha kustutada palganorm, mis on määratud wabariigi prokuröörile — 2185.—

Kohtuminister J. Jaakson: Toetan ettepanekut — 200 marga võrra palkasid I raioonis tõsta, — kuid siinjuures on waja selgeks teha, et 30% palgakõrgendust ikka jääks kohtuametnikkude kohta ka maksma. (Hüüded kohta: I seenesest mõista!)

Juhataja J. Seljamaa: Komisjoni aruandja ei ole ühegi ettepanekuga ühinenud, sellepärast tuleb rahaasjanduse komisjoni ettepanek kohtuametnikkude palga asjus, kui iseseisew hääletamisele võtta. Esimesena panen hääletamisele akl. Temant'i ettepaneku, mis II lugemisel wastu wõeti, et kohtuametnikkude palganormid jagada 2 raiooni järele: teiseks komisjoni ettepaneku: palgad jagada 4 raiooni järele; kolmandaks akl. Kuusner'i ja kohtuminister Jaakson'i ettepanekud: prokuratuuri liigitamise asjus ja 4) kohtuametnikkude palganormid, nagu nad komisjoni poolt ette pandud.

Kõigepealt tuleb raioonide küsimus paralleel-hääletamisele. Raioonide asjus on kaks ettepanekut: II lugemisel wastu wõetud ettepanek, mille järele I-se raiooni kuuluks Tallinn, Narwa ja Petseri maakonnad ning teise raiooni kõik muud kohad. Komisjoni poolt on tehtud ettepanek, et I raiooni alla kuuluks Tallinn, Narwa ja Petseri linnad, II raiooni Tartu ja Walga. III kõik teised linnad ja IV maakonnad ning alewid. (Hääletatakse.) Rhs. Temant'i ettepanek

sai poolt 40 häält ja komisjoni ettepanek 22 häält poolt. Et kodukord absoluutset enamust nõuab, mida aga kumbki ettepanek praegu saanud ei ole — koosolekul on 81 rahwasaadikut —, siis olen kohustatud kodukorra järele neid uuesti hääletama poolt ja wastu. (Hääletatakse.) Teistkordsel hääletamisel on rhs. Temant'i ettepanek saanud poolt 45 häält ja wastu 25, sellega enamuse ja sellepärast ei tule teine ettepanek enam hääletamisele. Edasi tulewad rhs. Kuusner'i ja kohtuminister Jaakson'i ettepanekud. Rhs. Kuusner ühineb kohtuministri ettepanekuga. Ettepanekuid hääletamise korra kohta ei tehta. Ma panen hääletamisele kohtuministri ettepaneku: 11 punkti järgi täiendus sisse võtta „Prokurööri wanem ja prokurööri noorem abi“. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Nüüd tulewad hääletamisele palganormid. Rhs. Kalbus'e ettepanek on: I raioonis 200 marka palga lisa anda. Kohtuministri ettepanek on: rahukogu esimehe palgale 100 mk. juurde lisada, see on 1900 marga peale tõsta ja komisjoni aruandja ettepanek on: normisid sel kujul wastu võtta, nagu nad rahwasaadikutele laiali laotatud. Ma panen esimesena hääletamisele kohtuministri ettepaneku.

T. Kalbus (töer.): Ma arwan, et minu ettepanek esimesena hääletamisele tuleks võtta, sest et ta komisjoni ettepanekust kõigerohkem lahku läheb, nii et sel juhtumisel kui ta läbi läheb, siis kohtuministri ettepanek iseenesest wälja jääb.

Juhataja J. Seljamaa: Minu arwamise järgi käib rhs. Kalbus'e ettepanek kõigi punktide kohta, kohtuministril aga ainult ühe punkti kohta, nii et loomikum oleks, kui kohtuministri ettepanek esimesena hääletamisele tuleks. Et waidlusi ei tekiks, jätan selle rahwasaadikute otsustada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud kohtuministri ettepanek esimesena hääletamisele võtta. Nüüd panen ma kohtuministri ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

(Juhataja küsimise peale seletab kohtuminister, et tema poolt ette pandud 100 marka palgalisa iga juhtumisel, ka siis

juurde lisada tuleks, kui kõik palgad 200 marga võrra kõrgendatakse.)

Hääletamisele tuleb rhs. Kalbus'e ettepanek: kõigile I raioonis 200 marka palgalisa anda. (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on 42 häält ja vastu 29, seega ettepanek vastu võetud.

Järgmine ettepanek on, et II raioonis palku 5% vähem maksta, kui esimeses; vahetord jääks seega endiseks. Teistsuguseid ettepanekuid II raiooni kohta ei ole. (Hääletatakse.) Hääletamisel on ettepanek nähtawa enamusega vastu võetud. Siis on veel rhs. Temant'i ettepanek II raioonist maha kustutada wabariigi prokuröör. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud. Panen § 1 vastu võetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 vastu võetud.

Aruandja **K. Baars** (loeb):

§ 2. § 1 määratud kohtunikkude palku hakatakse maksma selle seaduse „Riigi Teatajas“ avaldamise kuu esimesest päewast.

L. Olesk (töer.): Sellekohased soowiawaldused olid juba kohtuametnikkude ringkonnas liikumas juuli- ja augustikuus. Et sellekohane ettepanek komisjonis niikaua wiibinud on, see on osalt Asutawa Kogu süü. Kui komisjonid seda määrust wõi seaduseelnõu wähegi kiiremas korras läbi oleksid töötanud, siis oleks ta vastu võetud septembrikuul, wõi kõige hiljem oktoobris. Sellest seisukohast wälja minnes, paneksin ette otsustada, et see seadus maksma hakkaks mitte 1. detsembrist, waid 1. oktoobrist peale.

Juhataja **J. Seljamaa**: Et II lugemisel sarnast parandust ei ole tulnud ja § 2 siis sarnasel kujul vastu wõeti, nagu komisjoni aruandja ta praegu ette kandis, ei ole mul kodukorra põhjal wõimalik rhs. Olesk'i ettepanekut sisulisele arutamisele wõtta, ega hääletamisele panna.

Aruandja **K. Baars**: See küsimus, mis härra Olesk üles wõttis, oli rahaasjanduse komisjonis arutamisel, kus komisjon sellele seisukohale ei saanud asuda, et palka sedawiisi suurendama hakataks ja otsustas, et suuremaid palku nõndawiisi tagant järele maksta ei wõi.

See, mis härra Olesk kätte tahtis saada, on kätte saadud, sest täna wõeti juba ettepanek vastu, et kohtuametnikkude palgale 30% juurde pannakse, kui teistele ametnikkudelegi.

Juhataja **J. Seljamaa**: Rhs. Olesk'i ettepanekut ei saa ma hääletamisele wõtta. Panen komisjoni ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2 vastu wõetud. Kodukorra järele tuleb terwe seaduseelnõu Asutawale Kogule heakskiitmiseks ette panna ja III lugemisel vastu wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelnõu lõpuhääletamisel vastu wõetud.

Arutamisele tuleb järgmine päewakorrapunkt. Järgmise päewakorrapunkti kohta ei ole komisjoni aruandja kohal. Kas lubatakse asuda järgmise päewakorrapunkti juurde? Selle vastu ei waielda.

5. Armuandmise Seadusandliku küsimuste lahendamise komisjoni aruandja **T. Kalbus** II lugemisel. kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse vastu nähtawa enamusega seaduse pealkiri, §§ 1—4.

Armuandmise küsimuste lahendamise kord.

§ 1. Süüdlastele armuandmise ja karistuse kergendamise küsimusi otsustab Asutaw Kogu oma üleüldisel koosolekul.

§ 2. Punkt 1-ses nimetatud küsimused niihästi kohtuasutuse ettepanekul kr. k. p. s. § 775 põhjal, kui ka süüdlaste eneste palwel, tulewad arutamisele Asutawa Kogu komisjonis, kes Asutawa Kogu nime peale antawate palwete läbiwaatamiseks walitud.

§ 3. Komisjoni istumistest punkt 1-ses nimetatud küsimuste läbiwaatamisel wõtawad osa nõuandwa häälega Riigikohtu, ringkonnakohtu ja kohaliku rahukogu poolt määratud esitajad.

§ 4. Komisjon esineb Asutawale Kogule ettepanekuga igal juhtumisel, kui armuandmist ehk karistuse kergendamist kohtu poolt kr. k. p. s. § 775 järele palutakse; teistel juhtumistel ainult siis, kui komisjoni arwamise järele süüdlasele süüteo asjaolude tõttu tuleks armu anda ehk karistust kergendada.

Tunnistab komisjon palwe, mis mitte kr. k. p. s. § 775 põhjal sisse ei ole antud, põhjendamataks, ei esine ta Asutawale Kogule ettepanekuga ja ta otsus on lõpulik.

H. Nurk (sd.): Komisjoni aruandja Oinas on kohale jõudnud, palun eelmine punkt arutamisele võtta.

Juhataja **J. Seljamaa**: Kas waidleb Asutaw Kogu selle wastu. (Hüüded: Ei!) Asutaw Kogu asub eelmise punkti arutamisele.

6. Omawalitsuste heaks nende 1919. a. puudujääkide katteks wõetawate täiendawate maksude seadus — luge misel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas**: Austatud rahwasaadikud! Ettepanedaw seaduseelnõu kohta oleks mul järgmist seletada. Et oma kulusid katta, panid walla- ja maakonnawalitsused tänawu mitmesuguseid maksusid elanikkudele peale. Pärastpoole selgus, et rahaministeerium ja walitsus oli asunud sellele seisukohale, et suurt osa neid maksusid omawalitsustel õigust ei olnud elanikkudele peale panna. Rahaministeerium asus seisukohal, et maakonna- ja wallawalitsused wõiwad ainult sellekohaste Eesti walitsuse poolt wäljaantud seaduste põhjal maksusid võtta. Nendeks seadusteks oli kaks suuremat: sissetulekumaksu seadus ja liikumata waranduste maksuseadus. Peale selle on „Riigi Teatajas“ awaldatud paar wäiksemat seadust, mille põhjal siis linna- maakonna- ja wallawalitsused oma kulude katmiseks sissetulekuid pidid saama. Nagu teada, pani mõni kuu tagasi walitsus ette seaduse, mille järele omawalitsustel õigus jääks kõiki neid maksusid, mis nad kodanikkude peale on pannud, sisse võtta. See ettepanek oli rahaasjanduse komisjonis omal ajal arutusel. Rahaasjanduse komisjon asus seisukohale, et peaks maksuseadus wälja antama, mis õiguse annaks kõigile linna-, maakonna- ja wallawalitsustele ühtlasel alusel maksu võtta. See rahaasjanduse komisjoni ettepanek wõeti Asutawa Kogu poolt wastu. Rahaministeerium on nüüd wastawa elnõu wälja töötanud ja rahaasjanduse komisjon tema läbi waadanud. Läbiwaatamisel tegi rahaasjanduse komisjon mitmeid parandusi. Neid

parandusi oleks ehk otstarbekohasem li lugemisel puudutada. Tähendand siinkohal ainult lisamaksu seaduseelnõu põhimõtte ära. Selle seaduse järele saaksid linnad, maakonnawalitsused ja wallawalitsused sissetulekuid 2 maksust: 1) sissetulekumaksust ja 2) liikumata waranduse maksust, kõik teised maksud, mis walla- ja maakonnawalitsused on omaette elanikkude peale pannud ja mis ei saa kaetud p. 6 äratähendatud — Eesti walitsuse poolt wäljakuulutatud maksudega — need teised maksud kustuksid kui iseseiswad maksud ära, nad jääksid kaetud käesolewas seaduses ettenähtud maksudega. Muuseas saawad kustutatud maksud, mis 1866. aasta seaduse põhjal on wõetud. Seda seadust ei ole minu arwates mitte seadusandlikul teel ära muudetud. Käesolewa seaduse järele jääksid 1866. a. seaduse põhjal wõetud maksud selles mõttes warjusurma, et neid ei tunnistata maksudeks, mis iseseiswatena alles jääksid.

Sissetulekumaksu wõetakse selle seaduse järele neljakordsel määral sellest omawalitsuse kasuks minewast lisamaksust, mida senni oli omawalitsustel õigus võtta. Senni oli linna- ühelt ja maakonna- ning wallawalitsustel teiselt poolt õigus 50% riigile minewast sissetulekumaksust saada. Selle seaduse põhjal suurendatakse omawalitsuste kasuks minewat maksu neljakordselt ja wõetakse täiendaw maksuna sisse, nii et järelikult 1 maksuüksus läheks riigile, 2½ maksuüksust läheks omawalitsustele.

Liikumata waranduste lisamaksu wõetakse selle seaduse põhjal samal määral kui enne omawalitsuste kasuks wõeti. Suuremaks muudatuseks selles seaduseelnõus on parandus § 6 kohta. § 6 rahaministeeriumi ettepanekul kõlas järgmiselt: „Maksud, mis maakonna ja walla omawalitsustelt käesolewal aastal maksu wate seaduste põhjal elanikkude peale on pandud ja sisse nõutud jne.“

Rahaasjanduse komisjonis tõusis küsimus üles, missugused on siis need seaduslikud maksud, mis maksma jääksid ja missugused on need mitteseaduslikud maksud, mis käesolewa maksuseadusega peawad kustutatud saama. Ma juba tähendasin 1866. aasta seaduse peale, mis õieti praegugi weel maksew on, kuid mille makswuse wastu mõnelt poolt, näiteks rahaministeerium, waieldakse. Komisjon asus lõpulikult järgmisele seisuko-

hale, et segadust ära hoida tuleksid § 6. üles lugeda kõik need maksud, mis iseiswalt püsima jääwad, mis käesolewa seaduse põhjal wõetawate maksude poolt mitte kustutatud ei saa, tähendab mille põhjal sissenõutud raha, kui seadusliku maksu põhjal sissenõutud raha maksetuna jääks. Need maksud on komisjoni ettepanekul järgmised: 1) määrus kaubanduslike ja tööstuslike ettevõtete patendimaksu kohta 1919. a. „Riigi Teataja“ nr. 10. Määruses 1918. a. kunni 1919. aasta sissetulekumaksu sissenõudmise kohta („Riigi Teataja“ nr. 24. 1919. a.), siis 16. aprillil 1919. a. seaduse liikumata waranduste maksude kohta 1919. a. peale „Riigi Teataja“ nr. 28/29. Saksa sõjawõimude korralduses lõbus-tusmaksu ja koertemaksu kohta.

Tahaksin lõpuks tähendada, et selle seaduseelnõu wastu peaks wõtma, puuduste peale vaatamata, mis tal on. Rahaliselt on meie omawalitsused raskes seisukorras. Maakonna ja linna omawalitsused on senni walitsuse laenudega läbi ajama pidanud. Tallinna linn üksinda on juba mitu miljonit walitsuselt laenama pidanud. Pea iga nädal tuleb uusi laenunõudmisi siseministeeriumile, isegi wallad paluwad walitsuselt laenu. Waldade palwed on senni tähele panemata jäetud, kuid neid tuleb selle peale waatamata siseministeeriumile. On tungiwalt tarwis omawalitsuse asutustele sellega wastu tulla, et nendele wõimalust anda maksude abil sissetulekuid saada. Maksude küsimus on meil walusamaks küsimuseks omawalitsuste elus olnud. Peab tunnistama, et walitsus selle küsimuse lahendamiseks mitte pole suutnud nii rutulisi samme astuda, kui seda oleks waja olnud. Ka seegi seadus on hiline seadus, on seadus wiimasel 12. tunnil. Detsembrikuu on juba käes, läheb weel aega, enne kui Asutaw Kogu seaduse läbi waatab ja kinnitab. Nii tuleks siis 1919. a. sissetulekumaksu täiendawaid maksusid omawalitsuste kasuks sisse kasseerida alles 1920. aastal, mis ebaloomulik nähtus on. Kuid see on möödapääsematu, igatahes ei leidnud rahaasjanduse komisjon mingit paremat väljapääsu. Teen ettepaneku käesolewa seaduseelnõu sisulikule arutamisele üle minna.

Juhataja J. Seljamaa: Komisjoni aruandja on ettepaneku teinud seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele l

lugemisel üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

H. Nark (sd.): Austatud rahwasaadikud! Käesolewat tähtsat seaduseelnõu, mis praegu siin arutamisel, on omawalitsuse asutused juba kaua oodanud. Juba juulikuul hakkasid omawalitsuse asutused keskwalitsusele kirju saatma, et wõimalus antaks sellekohase määruse näol omawalitsuse asutustele elanikkudelt maksusid sisse nõuda. Walitsus tuli ka sel alal wastu, kuid see wastutulek polnud mitte sarnane, kui ta oleks pidanud olema. Seaduseelnõu töötati rahaministeeriumis välja ja see esines sellega 15. augustil Asutawale Kogule. Asutaw Kogu aga ei wõtnud sel ajal seda seaduseelnõu mitte wastu, waid tegi walitsusele ülesandeks kiires korras uus seaduseelnõu välja töötada. Kuid kui rutuline oli see „kiire kord“? Ülesanne anti walitsusele augustikuul ja nüüd on aasta lõpul, kui seaduseelnõu arutamisele tuleb. Ei saa mitte nimetamata jätta rahaasjanduse komisjoni loidu tegewust selles asjas. Et see asi mind iseäranis huwitas, käisin ma tihti rahaasjanduse komisjonis nõudmas, et seda asja rutemalt läbi wiidaks. Kuid see wäikene 8-paragrahwiline seaduseelnõu on rahaasjanduse komisjonis 2 kuud aega wõtnud. On tõesti imelik, et nii „kiires korras“ otsuseid nii loiult täidetakse. Osalt wõib seda ka sellega seletada, et rahaasjanduse komisjonil mitte küllalt arusaadaw polnud omawalitsuse asutuste rahaline seisukord. Lubatagu sellepärast minule siin paar selgitawat märkust nende asutuste rahalise kitsikuse kohta teha. Ühtlasi ka näidata nende ülesandeid. Peaasjalikult tahaksin ma siin wallawalitsuste peale tähelepanu juhtida. Maakonna ja linna omawalitsused on wõrdlemisi paremas seisukorras, esiteks on linna omawalitsusel kaunis laialine maksuseadus. Peaegu sama laialine maksupiirkond on ka maakonnawalitsustel. Kõigekehwas seisukorras on aga walla omawalitsused. Seal on asi tõesti väga kriitiline. Nüüd wõidakse ehk arwata, mis wallad selle maksusummaga teewad wõi misjaoks neil üldse sarnast seaduseelnõu tarwis on. Meie teame, et wallad waeseid aitawad ja koolisid ülewal peawad ka praegu, sest maakonnawalitsused ja riik pole nende eest hoolitsemist weel oma kätte wõtnud.

Mis waeste ülewälpidamisesse puutub, siis on just seal häda nii kisendaw suur, et tõesti häbi on näha, kuidas waeste eest maal hoolitsetakse. Neile ei saa riideid selga muretsetud, neile ei saa muretseda seepi pesemiseks, nad on täie täis, — ja kelle süü see on? Kas walla omawalitsused on süüdi? Siin pean oma otsekohese ei ütleva. Süüdi pole walla omawalitsused, waid süüdi on keskwalitsused, kes maksude wõtmisega asja on nõnda korraldanud, et walla omawalitsus ennast kuidagi aidata ei saa.

Wõtame nüüd koolide asja. Meil armastatakse palju ja kõlawalt rääkida, et meie koolid nüüd hiilgawal järjel on, et kooliõpetajate palgad head jne. Kuid ma pean ütleva, et wiletsamas seisukorras meie koolid kunagi pole olnud kui praegu, ja et meie lapsed kunagi sarnastel tingimistel koolis käima ei ole pidanud, kui praegu. Mispärast on see nõnda? Kõik sellepärast, et walla omawalitsustele wõimalust pole jäetud elanikkude peale maksusid ära jagada ja neid sisse nõuda, et saadud summat hädaliste wäljaminekute peale ära kulutada wõiks. Koolimajadel lähewad aknaklaasid katki, uusi klaase osta ei suudeta, kaetakse klaasi asemel riidega wõi lauutükiga kinni. Wäljakäigukohad koolimajade juures seisawad puhastamata ja lapsed on sunnitud oma loomulikku talitust lageda taewa all toimetama. Ma pean ütleva, et meie omawalitsuse asutused põlgutusega selle peale waatawad, kuid ometi midagi teha ei suuda, sest et neilt wõimalus on wõetud enestele sissetulekut muretseda. Ei pea mitte arwama, et inimesed maksusid maksta ei taha. Ma olin ühes wallamajas, kuhu inimesed maksusid tulid maksma. Nad tulewad ja küsiwad, kui palju ma maksma pean? Kuid wallawalitsus ei tea seda öelda, sest maksuwõtmise asi on korraldamata. Mis peab sarnasel juhtumisel inimene tegema?

Siis wõtame veel sõjawäe. Meil hakati sõjawäge looma ja ühes sellega anti määrus wälja, kus wallawalitsustele oli kohuseks tehtud kehwemaid rahwawäelasi tarwiliku ihukattega ja muude asjadega warustada. On arusaadaw, et walla omawalitsused sellele ülesandele lahkesti wastu tulewad, kuid kust wõtawad selleks otstarbeks raha. On arusaadaw, et sõjawäge warustada ühe wõi kümne margaga mitte wõimalik pole,

waid selleks on tarwis sada kui mitte tuhandeid marku. Walla omawalitsustel ei olnud aga sagedasti ühtegi allikat raha muretsmiseks. Edasi tuleb siin tähendada rahwawäelaste perekondadele abiandmise peale. Sagedasti tuli juhtumisi ette, kus perekondade toitjad meesterahwad rahwawäkke wõeti. Järelejäänud perekonnad tarwitasid tingimata kogukondlikku abi; kogukonnad olid walmis ka tarwilikku abi andma, kuid siin ei olnud jällegi seadust, mille põhjal oleks wõinud maksusid sisse nõuda tähendatud otstarbeks. Edasi tuleb rääkida wallaametnikkude palkadest. On teada, et wallasekretärid töötawad isegi 18 kunni 20 tundi, ilma et selle juures iseäralikku nurinat oleks tõstetud. Selle juures on neil aga tihti kunni kuue kuu palk saamata. Siin tahetakse riigiteenijate seisukorda lahendada, sellepärast et see väga raske on, kuid ma pean ütleva, et wallaametnikkude seisukord tihti veel raskem on. Riigiteenijad on siinamaale korralikult oma palga iga kuu kätte saanud, kuid wallateenijad saawad mõnel pool ainult üks kunni kaks korda aastas palka ja seda ainult sellepärast, et keskwalitsus asja niiviisi on korraldanud maksude wõtmise näol. Siin tähendas komisjoni aruandja väga õieti, et käesolew seadus väga kiire on, et neid allikaid ära näidata, kust omawalitsuse asutused raha wõiksid saada oma wäljaminekute katmiseks. Komisjoni aruandja seletus käis enam-wähem maakonnawalitsuse kohta. Kuid siin tuleb silmas pidada, et walla omawalitsuste maksuwõtmise wõimalused õieti piiratud on keskwalitsuse poolt. Neile on lubatud koguni vähe maksu wõtta. „Riigi Teatajas“ 30. aprillist 1919. a. on määrus wälja kuulutatud, mis riigimaksu korraldamist sisaldab. Selle määruse põhjal läks waldade heaks kunni 100% maa ja hoonete pealt riigi heaks wõetawast maksust; riigi sissetuleku maksust lubati waldade heaks wõtta 25% ja rohkem mitte midagi. Nüüd tõuseb küsimus, kas saawad wallawalitsused kõik oma kulud selles seaduses lubatud maksudega kätte. Ma ütlen kohe, et nende maksudega wõib katta ainult $\frac{1}{10}$ osa kogu wäljaminekutest. $\frac{9}{10}$ osa on puudujääk, mille tasumiseks mingisuguseid wõimalusi ei ole. Seda asja on keskwalitsus liiga ükskõikselt korraldanud. Maaelanikke on arwatud lihtsalt II järgu kodanikkude hulka; nad

wõiwad teha mis tahawad, kuid nad peawad keskwalitsuse eeskirju täitma. Selle juures ei küsita aga mitte, kas on see võimalik. (J. Temant, maal.: Kündmise eeskirju peawad nad ka täitma.) Kuidas ka asi ei oleks, kuid igatahes on selge, et kõnelejad, kes maal uue walitsuse tarwidusest kõnelewad, just kõigerohkem poolehoidu walla omawalitsuse tegelaste ja walla elanikkude seas leiawad.

Kujutage enesele ette waldade seisukorda, kujutage ette walla waestemaju, kui wiletsad ja katkenud nad on, ning wiletsaid walla koolimaju, ja teie peate tingimata küsima, mispärast see nii on? Pöörake teie oma küsimustega walla omawalitsuse tegelaste poole, siis wastawad nad otsekohe, et seisukorra parandamine ei ole nende wõimuses, sest neil ei ole lubatud tarwilikke maksusid mitte sisse nõuda. Sarnane seisukord tuleb terweni keskwalitsuse arwele panna, teisiti siin ei saa. Eriti tuleb siin ka rahaasjanduse komisjoni teguwiisi peale tähendada, kes käesolewat lühikest seaduseelnõu, mis õieti kiire on, koguni kaks kuud arutas. See kõik, mis siamaale öeldud, on seaduse wälimise külje kohta, kuid nüüd waatame selle seaduse sisu, kas wastab see tõesti meie nõuetele. Selle seaduse § 1. antakse õigus omawalitsuse asutustele wõtta sissetulekumaksu täiendawalt neljakordsel määral. Sellega on maksuwõtmisele teatawad piirid pandud. Samuti piirawad maksuwõtmist ka järgmised paragrahwid. Peale selles seaduses nimetatud wõimaluste ei ole waldadel teisi maksuabinõusid; neil on ainult suured wäljaminekud. Küsime, kas sarnane piiramine on otstarbekohane. Keegi ei ole veel näidanud, et wallad rahwa raha pillawad. Sõitke maal ringi ja waadake waldade poolt ülewalpeetawaid asutusi ning teie näete, et seal mingisuguseid uhkuse- ega iluasju ei ole, mis liigsed oleksid. Kuid seaduses pannakse piirid, sellest rohkem wõtta ei wõi, olgu wäljaminekud nii suured ja tarwilikud kui tahes. Mis tuleb sarnases seisukorras õieti teha? Wallad on katsunud pääseteid leida ja omale maakonnawalitsuste eeskujul laenu nõutada, kuid sellel ei ole siamaale tagajärgi olnud. Et aga raha waldadel tarwis on, seda on rahaasjanduse komisjoni aruandja juba tõendanud. Kuid rahaasjanduse komisjoni poolt ettepanud seaduseelnõu piirab väga

palju wallawalitsuse kasuks hädasti tarwilikkude maksude wõtmist, seega peetakse wallawalitsuse tegelasi alaealisteks ja neid ei taheta mitte eeskostuse alt wabastada. (M. Kurs-Olesk, sd.: Kelle nimel teie räägite?) Ma räägin oma nimel. Wõib olla, et mõnel rühmal on see walus kuulata, kuid tõde on alati walus. Kui teie seda olete näinud, mis maal sünnib, siis ei saa teie teisiti rääkida. Alles minewal nädalal käis üks wallawanem Wiljandimaalt siseministri jutul. Tema seletas, et wallal on kõik rahaallikad otsas ja midagi ei ole enam teha. Wallawaesed kannatawad nälga. Waestemajas on inimene ära surnud, kuid wallal ei ole raha, et oma waeleid maha matta; waeste surnukehad lähewad selle tagajärjel haisema. Mul on walus seda öelda, kuid mispärast on seisukord niisugune, see on täiesti imelik. Ma tean, et rahaasjanduse komisjon ühe imeliku otsusega walmis sai ja nimelt otsustas ta, et kodanikkudele muretseb puid sõjawägede ülemjuhataja. Kui seisukord niiviisi edasi läheb, siis arwan mina, et rahaasjanduse komisjon veel teise imeliku otsusega walmis saab ja nimelt teeb ettepaneku sõjawägede ülemjuhatajale, wallawaeste matmist oma peale wõtta. Sest kui ta juba puid muretseb linnakodanikkudele, siis ta ehk wõtab ka waeste matmise oma peale. Kuid sarnast seisukorda ometi lubada ei wõi. Edasi waatame, mis lausub § 6. Nagu ma näitasin, on wallal kaks sissetulekumaksu abinõu, et need aga kaugełki walla kulusid ei kata, siis on wallad sunnitud olnud mitmesuguseid maksusid peale panema, olgu näiteks nimetatud maksud metsade peale, weskite peale, äri- ja tööstusettewõtete peale, aurumasinade ja nahwtamootorite peale, siis hingemaks meeste- ja naisterahwaste peale, maks hobuste ja lehmade peale jne. Need wiimased maksud on kõik käesolewa maksuseaduse eelnõu wastased ja sellepärast tulewad ka mitmesugused arwed nende peale teha. Arwete tegemine on ka paragrahw kuuendas ette nähtud. Maksud, mis maakonna ja walla omawalitsused 1919. a. elanikkudele peale pannud, teistsugustel alustel wõi kõrgemal määral, kui lubatud, arwatakse selle seaduse põhjal nõutawa liikumata waranduste ja sissetulekumaksu arwele, kusjuures maksusummad, mis selle seaduse põhjal wõetawatest maksudest suu-

remad, wastawate omawalitsuste kasuks jääwad.

Mis see õieti tähendab? Kas seda, et need maksud, mis omawalitsuse asutused, tähendab wallanõukogu, elanikkudele peale pannud ja mis on sisse nõutud, need jääwad walla kasuks. Need aga, kelle peale küll maks on pandud, kuid kes mitte oma maksusid ära maksnud ei ole, nende käest ei nõuta mitte midagi. Õieti imelik seaduseelnõu! Oleks siin ette nähtud, et mis mitte õiguslikkudel alustel sisse on nõutud, tagasi makstakse, siis ma saaksin aru, sest ega need omawalitsuse asutused ei ole kuskile Wene-maale ewakueeritud, et sellepärast arweid ei saa õiendada. Kuid need on meie eneste arwed, mis aasta jooksul lubamata on tehtud ja mida nüüd peaks lubatama ka tagant järele õiendada. Käesolew seaduseelnõu on otse kui manifest korratutele wallamaksumaksjatele. Waatame õieti, kuidas lugu seesuguse manifestiga on. Manifeste andis endisel ajal Wene riigivalitsus välja ja peab ütlema, et väljaantud manifestid ei tabanud kogukonna maksusid, küll aga nad wabastasid riigimaksu wõlgnikke. Omawalitsuse maksud jäid aga sealjuures kõrwale. Käesolew seadus trumpab aga kõik Ida-ja Lääne-Euroopa walitsuste manifestid selles asjas üle, sest ta wabastab kogukonna maksu wõlgnikke. Mis ta sellega siis õieti teeb: ta tahab kaswatada hulga korratuid maksumaksjaid, kes lihtsalt alati manifeste ootawad. Keda see asi rohkem huwitab, wõiks kuskil maksuraamatuid järele waadata, ja siis näeks ta, et kui manifesti oli oodata, siis jäeti riigimaksud maksmata, kuna aga kogukonna maksud ära makseti, sest ükski seadus ei andnud kogukonna maksude asjus armu, ja need tulid ikkagi sisse nõuda. Käesolew seadus annab niisugust armu kogukonna maksumaksjale ja mis teie arwate, mis teewad maksjad? Kui nad näewad, et kord kogukonna maksudest manifest neid on wabastanud, siis jäta-wad nad teised maksud ka maksmata ja ütlewad: Ootame aga uut seadust, ehk annab uus seadus sellele maksule kah armu, mis meie siis muidu maksame? No seesuguse kogukonna maksude maksmise juures ei ole armu tarwis, seda ei ole meie kogukonna omawalitsused ka mitte palunud, mis maksud peale on pandud, need nõutakse sisse. Kui oleks seaduseelnõu öelnud, et need tulewad kõik ta-

gasi maksta, see oleks teine asi olnud. Nüüd vaatame aga kuidas lugu on, kui seda seadust teostama hakatakse, selle kohta annab § 4. seletust.

§ 4. Riigi maksuasutusi kohustatakse nende käesolewaid andmeid, mis omawalitsustele täiendawate sissetuleku ja liikumata waranduste maksude wõtmiseks tarwilikud, wiimaste nõudmisel nende tarwitada andma.

See tähendab lihtsalt seda, et nagu rahaasjanduse komisjonis juba arutamisel oli, et need asutused wõi ametnikud, kellel riigimaksu asjadega midagi tegemist on, oma poolt mitte midagi selleks teateid anda ei wõi, mis wallawalitsusele tarwis on, waid wiimane wõib saata sellesse ametasutusse ühe ametniku teadete saamiseks. Waadake, kui kaugele meie oleme juba jõudnud! Mingisugust teadet on siit Tallinnast keskwalitsuselt tarwis saada, kas wallawalitsusel wõi mõnel teisel asutusel. Siis tuleks sealt Wõru wõi Walga poolt, mida wõib olla mõne kümne reaga välja paluda wõiks, selle seaduse järele mõni ametnik siia saata, sest seadus ütleb, et kui teil midagi tarwis on, siis tulge siia ja tehke tarwilikud wäljawõtted. No see toob tõesti seesuguse korra, mida kuskil ilmas weel nähtud ei ole, ja mida tõesti lubada ei wõi. Kes wähegi asja tunneb, see teab, et siis tuleb seesugune segadus, et kui wallawalitsus hakkaks nüüd lihtsalt oma ametnikke saatma teadete saamiseks, siis tuleks üks siia ja teine sinna saata ja kui keskwalitsus wallast kõik teated kirjalikult saada tahab, ise aga midagi välja ei anna, missugune kord siis on? Pannakse kohustus peale, et ka kõige peale peab kirjalikult wastama, kuid kui sa ise tahad kõigewäiksemaid teateid saada, siis selle eest ei wastata mitte midagi, waid sa tule ise ja kirjuta välja, mis sul tarwis. (J. T e m a n t, maal.: D e m o k r a a t l i k k o r d!) No seesugune kord ei ole mitte demokraatlik, ma ei mõista nime anda, mis see on, sest ma näen sarnast seaduseelnõu esimest korda, wõib olla, et on mõni sõna välja mõeldud, mis sellele korrale wastab, kuid demokraatlik kord ei ole see mitte. Sellepärast on siis minu soow, et walla omawalitsustele ja ülepea omawalitsuse asutustele jäetaks laialine maksunõudmise wõimalus, et siis keskwalitsus ei oleks koormatud seesuguste tühiste eelnõudega ja keskwalitsus

wõiks tööd teha palju paremini ja palju suurema eduga, kui ta praegu teeb.

Kui nüüd seda seaduseelnõu weel tähele panna, siis näeme, et sellega mõeldakse ainult 1919. a. eelarwete puudujääki katta. 1919. a. on juba lõpul ja siin räägitakse alles puudujääkide üle. Korralikus omawalitsuse asutuste majapidamistes peawad ju eelarwed aasta algul tehtama, aga mitte aasta lõpul. Siin näeme, et kõik läheb tagantjärele ja 1920. aasta ei näe jällegi mingisugust väljapääseteed. Millega mõtleb keskwalitsus seda asja lahendada ja korraldada, kui raha tarwis on, aga seadust selle sissenõudmiseks ei anta. Sellel puhul ei ole sugugi ime, kui omawalitsuse asutuste ja keskwalitsuse wahel teatawad lahkkelid kuuldawale tulewad. Teine asi oleks siin olnud, et keskwalitsuses siin kiires korras, ma mõtlen selle „kiire korra“ all mitte kolm kunni neli kuud, waid niimitu nädalat, mõni töötaks seaduseelnõu välja, mis võimaldaks waldadel 1920. a. oma kulusid katta ja sedasama ka 1919. a., et omawalitsuse asutustel ei tuleks seda kurba pilti oma silmaga näha, mida meie maal näeme, olgu ükskõik missugusel alal.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on rhs. Oinas'el.

A. Oinas (sd.): (J. Temant, maal.: Parandage seda, mis seltsimees tegi!) Rhs. Nurk waatas käesolewa seaduse peale oma seisukohalt, nimelt, et omawalitsustele tuleb anda laialine maksude pealepaneku õigus. See on seisukoht, mille üle wõib waielda, kuid igatahes ei anna see iseenesest põhjust paremale tiiwale seltsimees Nurk'i sõnu pahemale tiiwale, kui mingisuguseid piinlikke asju välja mängida. Kõigepealt tähendas härra Nurk, et selle seaduseelnõu arutamine on pikale weninud. Ma tähendasin juba, et ta hilja walitsuselt tuli, kahjuks wiibis ta ka rahaasjanduse komisjonis kauem, kui see soowitaw oli. Minu kätte sattus see seaduseelnõu siis, kui rahaasjanduse komisjon ta läbi oli waadanud. See seaduseelnõu anti rahaasjanduse komisjoni poolt ajal, kus mina seal weel ei töötanud, ühe komisjoni liikme kätte läbiwaatamiseks, kes aga kahjuks tema komisjonile ettekandmisega wiiwitas. Ma ei taha selle komisjoni liikme nime nimetada, tähendan ainult, et see rahwasaadik istub Asutawa Kogu

paremas tiivas. (Hüüe paremalt poolt: Kestab on? Hüüe pahemalt poolt: Härra Temant.) Ei, härra Temant ei ole rahaasjanduse komisjoni liige. Nii sündis see kahetsemiswääriline hiljaksjäämine.

Mis puutub rhs. Nurk'i seisukohasse, et omawalitsuse asutustele tuleks õigus anda oma äranägemise järele maksusid wõtta, siis on see ekslik. Niisugune seisukord oleks mõeldaw suures riigis, kus suurematele omawalitsuse üksustele laialised õigused tulewad anda, see oleks niisugustes riikides arusaadaw, kus üksikud riigiosad oma iseloomu poolest suurelt üksteisest lahku läheksid. Niisugustele autonoomilistele riigiosadele wõiks siis juba laialine õigus anda maksusid elanikkudele peale panna. Niisugune õigus oli tarwitusel näiteks Saksamaal. Meie wäikeses riigis, mis moodustab enesest 1½ endist Wene kubermangu, ei ole niisuguseks õiguseks olulist alust. Ei ole mingisugust tarwet selleks, et näiteks igal wallal oleks oma maksuseadus. Praegu on lugu meil tegelikult nii, et üks wald wõtab 1856. a. seaduse põhjal maksu keskikiwide pealt, teine lehmade pealt, kolmas, neljas mõnel muul wiisil. Niisugune seisukord on ebaloomulik. Meie peame niisuguse kirju maksusüsteemi ära kaotama. Maksusüsteem peab olema ühtlane. See ei ole riigil mitte ükskõik, kui palju kuskil kodaniku käest maksu riigile, kui palju omawalitsusele nõutakse, sellepärast et kodanikkude maksuwõime piiratud on. Et kodaniku maksuwõimalust mitte liiaks ei koormataks, peab riik oma korraldawa käega waele astuma ja kindlalt ära määrama, missuguseid maksusid wõiwad omawalitsused wõtta. See ei tähenda, et meie oma wallawalitsuste ja maakonnawalitsuste peale waataksime kui alaealiste peale, nagu seda rhs. Nurk arwas järeldada wõiwat. Seda on maksukoorma ühtlase ja õiglase jaotamise pärast tarwis. Mis puutub praegustesse maksudesse, siis sünnitawad nad õige kirju pildi. See on muidugi oludest tingitud. Walla omawalitsustel oli tarwis raha sisse wõtta ja nad panid 1866. a. seaduse põhjal maksusid peale, üks nii, teine teisiti, kuid kõik need maksud on algastmelised sissetulekumaksud. Walla omawalitsused määrasid wäliste tundemärkide järele ära elanikkude sissetuleku ja määrasid selle järele tema sissetulekumaksu. Riigil tu-

leb niisuguse primitiiv sissetulekumaksu asemele peenelt väljatöötatud sissetulekumaks seada. See on meie tingimistes õige maksupoliitika, olgugi et ta mõnele wallategelasele wahest wõõras wõi mitte meelepärane ei ole. Teist teed meil ei ole. Asjata on aga paremal tiival arvata, et härra Nurk'i seletus pahemat tiiva riiwab.

Mis puutub nendesse määrustesse, mis omawalitsuste maksuõigusi piirawad, siis on nad juba ajutise walitsuse poolt välja antud ja härra Päts'i poolt alla kirjutatud, nii ei ole paremal tiival mingisugust põhjust rhs. Nurk'i etteheiteid otsekohe healmeelil pahemale tiiwale adresseerida. Siin ei ole süüdi mitte pahempoolsed, kui siin süüst üldse juttu on, waid ennem juba see ringkond, kes ekslikult rhs. Nurk'ile oma poolehoidu awaldas.

Rahaasjanduse komisjon olewat kütteainete asja otsustanud wägede ülemjuhataja kätte anda. Mis puutub härra Nurk'i tähendusesse, siis pean seda järgmiselt seletama. Rahaasjanduse komisjon leidis, küttekriisi silmas pidades, et puude muresemise asjas tarwis on mobiliseeritud tööjõudu ära kasutada. Ei olnud teada, et põlewkiwi suurel määral ära kasutada saab. Mobiliseeritud tööjõudu ja wägede ülemjuhataja laialisi õigusi ära kasutades, arwas rahaasjanduse komisjon soowitawaks kütteainete muresemise asja wägede ülemjuhataja kätte anda. Ma räägin seda selleks, et härra Nurk ja teised seda otsust õieti mõistaksid, see oli väljapääsetee otsimine raskest kütteainete kriisi seisukorrast. Härra Nurk tegi järelduse, et kas ka maksude sissewõtmine mitte wägede ülemjuhataja kätte ei taheta anda. Noh, sellega saawad tsiwiilasutused ise hakkama.

A. Uibopuu (rhw.): Pean seda rahaasjanduse komisjoni süüks, et eelnõu kaua on seisnud. Omal ajal oli see eelnõu kord juba Asutawa Kogu ees, kus taheti, et see maksude eelnõu kulude katteks kinnitatud saaks. Asutaw Kogu lükkas selle eelnõu tagasi ja nõudis rahaministeeriumilt uusi ettepanekuid. Rahaministeeriumist tuli uus eelnõu minu kätte läbiwaatamiseks. Mina waatasin selle eelnõu läbi ja arwasin selle asja rohkem lihtsama olewat, waatasin puhtmajanduslikust küljest, mitte poliitilisest. Harilikult on meil rahaasjanduse komisjonis tööd nii palju, et sagedasti lükatakse

wäiksemad eelnõud koosoleku lõpule. Suuremad eelnõud, kus esitajad ise seal on, wõetakse ette ja ma pean täitsa loomulikuks, et mitte oodata lasta ja ministeeriumi tööd mitte seista lasta. Juristide poolt tõsteti küsimus üles, missugused maksud on seaduswastased. See seisukoht tuli selgitada, mina, kes seda seadusraamatut ei oska käsitada, ei ole spetsialist, nagu mõni rahaasjanduse komisjonis, kes igas asjas tahab spetsialist olla. Kahjuks ei wõtnud mina seda eelnõu mitte oma kätte ja ta seisis mõned nädalapäewad sellepärast, et ta läbi töötamata oli, wõi lihtsalt öeldud, portfelli ära peidetud oli, nagu siin rõõmuga tähendati, sellepärast, et ta parempoolse mehe käes oli. Oleks ta pahempoolse mehe käes olnud, aga see on ükskõik, sest rahaasjanduse komisjon on sarnane, kus kõik poliitilised wahed ära kaduma peawad, kus majanduslikust seisukohast asja läbi waadatakse, aga mitte pahemalt ega paremalt poolt. See küsimus anti asjatundja juristi kätte, see waatas läbi ja mina ei wõinud aruandjana esineda, sellepärast, et seaduseelnõus mõni punkt oli, mille wastu mina põhimõttelikult seisin.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on rhs. Oinas'el.

A. Oinas (sd.): Ma pean tähendama, et härra Uibopuu eksib, mina ei ole mitte headmeelt awaldanud selle kohta, et keegi paremalt tiiwalt seaduseelnõu liiaks kaua oma käes hoidis. Härra Uibopuu tähendus ei ole õige. Ma tähendasin, et see kahetsemiswääriline nähtus on.

H. Nurk (sd.): Minu eelmisele kõnele tahetakse poliitiline tähtsus anda, kuid minu arwates on see ekslik. Mina tõin ette puhtmajandusliku seisukorra meie walla omawalitsuse asjades, millel poliitikaga midagi ühist ei ole. Keegi ei ole minu eelmist kõnet ümber lükanud ja ei saagi seda teha, sest mina tõin ette kõik ainult tõsiasjad. Kui komisjoni aruandja tähendas, et minule, kui omawalitsuse tegelasele näib imelik ja wõõrastaw olewat, et seaduse läbi piiratakse walla omawalitsusele maksude määramist oma kulude katteks, siis ei ole see mitte õige. Minul ei ole mitte see wõõrastaw ja imelik, et maksude määramist piiratakse, aga wõõrastaw ja imelik on minul küll see nähtus, mis maal praegu walitsemas on waeste ja koolide ülespidamise

ja teistel aladel. Seaduste ja määruste läbi on waldadele suured kohustused peale pandud, aga nende täitmise wõimaldamiseks ei ole lubatud maksusid tarwilikul määral mitte wõtta. Kui keskwalitsus wõtab walla omawalitsuse käest wõimaluse ära hädatarwilikke maksusid oma wäljaminekute katteks määrata, siis wõtku keskwalitsus ka kohustused walla omawalitsuse pealt ära. Seda aga ei ole tehtud ja selle tagajärg on nüüd haletsemiswääriline seisukord waldades. Seda seisukorda peab parandatama seadusega, mis wõimaldaks walla omawalitsusele tarwilikkude kulude katteks maksusid määrata ja seda peab kiires korras tehtama.

K. Päts (maal.): Praegune seadus ei taha niipalju kui mina aru saan, omawalitsuse maksuwõtmise wõimalust lõpulikult ära otsustada, see on ajutine seadus. Selle seadusega tahetakse omawalitsustele wõimaldada ajutiselt maksusid wõtta, mis ehk küll kõike sennist puudujääki ei kata, kuid ühe osa vähemalt. Sellest seisukohast seaduse peale waadates ei wõi tema wastu olla. On õige, et meil ei ole veel kindlat maksusüsteemi. On teatawad maksud olemas ja nendest maksudest mis juba wõetakse, antakse teataw osa omawalitsuse ülesanneteks, maakondadele. Waieldakse selle wastu, et see uus maks mitte küllalt kõiki omawalitsuse asutuste wäljaminekuid ei kata, selle wastu peab tähendama, et selle maksu ulatust wõiks laiendada. Mina oma poolt arwan ka, et meie omawalitsused ikkagi ei suuda niipea ja praeguse maksusüsteemi juures oma wäljaminekuid sissetulekutega tasakaalu seada. Riik peab neid veel oma kassast ühel wõi teisel kujul toetama. Kuid kordan veel, selle seaduse wastu ei wõi mitte keegi olla, iseäranis kui seda silmas pidada, missugust seisukorda nüüd meil ja eelkõnelejate poolt maalt kirjeldati. Meie muidugi wõime ja peame soowima, et uued maksuseadused wõimalikult ruttu Asutawast Kogust läbi läheksid ja et omawalitsustel wõimalik oleks ka teisi sissetulekuid nõutada.

Mina näitaksin muuseas selle peale, et sissetulekumaksu wõetakse elukoha järele. Elab keegi wallas ja on ta warandused wäga mitmel pool, siis maksab tema walla heaks, kus ta elab, see on näiteks, kui temal on linnas warandus wõi mujal, siis wõetakse sissetulek kõik

kokku ja nõutakse maks eluaseme koha järele sisse. Riigi sissetulekumaksu kohalt on see wäga õige, kuid vähemate omawalitsuse üksuste kohta mitte. Ütleme, et kellelgi on kuskil walla piirides wabrik, wald peab koolid ülewai pidama ja muid kulusid kandma, kuna ta aga wabrikandi sissetulekust osa ei saa, sest et wabrikant ise mujal elab. Waadake, sellepärast peawad sissetulekumaksu kõrwal igasugused abimaksud olema. Iseenesest mõista, tulewad liikumata waranduste ja maamaksud jätta, aga peale selle peab terve rida teisi maksusid olema. Meil peab igatahes seadustes kindlad piirid olema riigi ja omawalitsuse maksude õiglasteks jaotamiseks. See seadus on igatahes samm edasi. Mina olen selle poolt, et selle seaduseelnõu I lugemisele üle minna.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja A. Oinas: Ühinen täiesti härra Päts'i seletustega, mis peajoontes minu seletustega ühte käiwad, oma poolt tähendan, et need ettepanewad maksud katawad pea kõik omawalitsuste wäljaminekud. Minul enesel ei olnud wõimalik omawalitsuse peawalitsuses olewaid materjaale läbi waadata, kuid rahaasjanduse komisjonile teatati, et maksud, mida ette pannakse, katawad suurema osa omawalitsuse wäljaminekutest. Rahaasjanduse komisjon on püüdnud wäljapääseteed otsida, et omawalitsustele maksu anda, mis oleks ühtlane kõigi omawalitsuse asutuste kohta ja kataks kõik nende kulud. Et seisukord raske on, selle wastu keegi ei waidle, seal on koolid ilma akendeta, wallawaeste seisukord on äärmiselt raske. Kui see ettepanew maksusumma wähe peaks olema, siis wõiks ju teda suurendada, aga see iseenesest ei räägi maksu põhimõtte wastu. Materjaalid on olemas omawalitsuse peawalitsuses, ja kui selgub, et wäljaminekud hulga suuremad on kui sissetulekud, wõib ju maksukoormat kõrgendada. Maksuseadust ennast on aga hädasti tarwis. Panen ette selle seaduseelnõu II lugemisele üle minna.

Juhataja J. Seljamaa: Ettepanek on tehtud seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta ja II lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Ettepa-

nek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

6. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus — II lugemisel. Töökaitse komisjoni aruandja **L. Johanson** (loeb): Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus.

A. Schipai (rhw.): Ma panen ette pealkirja muuta: nimelt sõna „paiukiseaduse“ asemele „toetamise seadus“. Paiukiseadusena oli tal mõte siis pealkirjaks, kui siin wõeti abiandmise aluseks sõdurite paiuk, kuna nüüd rahaasjanduse komisjon paneb ette sootu teise aluse ja nimelt keskmine töölise palk. Järelikult ei wõi teda enam paiukiseaduseks nimetada. Sellepärast panen ette seaduse pealkirjaks „rahwawäelaste perekondade toetamise seadus“.

Th. Käärrik (töer.): Sõna „rahwawäelane“ ei ütle iseenesest siin midagi ära. Mina saan sellest seadusest nii aru, et see käib ka ohwitseride ja ametnikkude kohta, kuna sõjawäe ülemuse päewakäskudes mõeldakse rahwawäelase all endisi Wene alamwäelasi, nishnie tshinõi, aga siin on mõeldud kõiki isikuid, kes sõjawäeteenistuses seisawad ja selle mõttele wastaks rohkem eestikeelne sõna „sõjawäelane“. Ka § 14. on see sõna tarwitatud 2 korda. Rahaasjanduse komisjon on esimesel korral küll ära parandanud ja „rahwawäelased“ asemele pannud, kuna lõpu poole „sõjawäelased“ ikka sisse on jäetud, nii et näha on, et nende sõnade tarvitamise kohta kahewahel oldi. Oleks pidanud seaduses iseenesest selle sõna definitsioon olema, aga et seda mitte ei ole, siis teeksin ma ettepaneku pealkirjas ja kõigis paragrahwides „rahwawäelased“ asemele wõtta „sõjawäelased“.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja L. Johanson: Komisjonis arutati seda küsimust ja tuldi otsusele, et „rahwawäelase“ all tuleb mõista kõiki neid, kes rahwawäes kui niisuguses teenistuses on. Ma praegu mitte ei saa kindlale seisukohale asuda, kas sõna „sõjawäelane“ eneses rohkem mahutab kui „rahwawäelane“, ja sellepärast ei saa ma mitte selle ettepanekuga ühineda, samuti ei saa ma ühineda kom-

misjoni nimel akl. Schipai parandusega, seda silmas pidades, et § 5. weel wastu wõetud ei ole ja alles otsustamise alla tuleb, kuidaswiisi seda toetust antakse.

Juhataja J. Seljamaa: Hääletamisele tulewad kaks ettepanekut, millega komisjoni aruandja ühinenud ei ole. Nad tulewad selles järjekorras hääletamisele, kui nad sisse on tulnud. (Hääletatakse.) Akl. Schipai parandus on 21 häälega 12 wastu wastu wõetud.

Nüüd tuleks teine parandus: „Kõigis paragrahwides sõna „rahwawäelane“ asemel tarwitada sõna „sõjawäelane“. (Hääletatakse.) See parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Sellega on pealkiri wastu wõetud.

A. Schipai: (rhw.): Kas kantakse ette ka rahaasjanduse komisjoni parandused?

Juhataja J. Seljamaa: Rahaasjanduse komisjoni parandused kannab ette rahaasjanduse komisjoni aruandja akl. Oinas.

Aruandja L. Johanson (loeb): § 1. Rahwawäelase perekonnaliigetel on õigus sellest päewast alates, mil tema toítja wäeteenistusesse wõeti wõi astus, riigi poolt paiukit saada, kui nemad tööwõimetud on ja nendel enestel ega ka rahwawäelastel perekonna ülewalpidamiseks warandust ega muud sissetulekut ei ole.

Täheendus: Rahwawäelase perekonnaliikmeteks loetakse:

- 1) tema naine ja lapsed,
- 2) tema ülenewad sugulased,
- 3) kõik need isikud, keda rahwawäelane tegelikult ülewal pidas enne sõjateenistusse wõtmist wõi astumist.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja A. Oinas: Rahaasjanduse komisjoni parandused § 1 kohta on järgmised: wälja jätta sõnad: „sellest päewast alates, mil tema toítja wäeteenistusesse wõeti wõi astus“.

§ 1. tähenduses punkt 2. wälja jätta ja selle asemel punkt 3 järgmiselt redigeerida: „isikud, keda rahwawäelane tegelikult ülewal pidas enne sõjateenistusse wõtmist wõi astumist, ehk keda tema

seaduse järele kohustatud on ülewal pidama, kui neil teist toitjat ei ole“.

Mis puutub esimesse parandusse, seisab ta mõte selles, et tagant järele mitte maksmist ei oleks, mis umbes 70—80 miljonit marka välja teeb. See oleks liig ränk riigikassale tagant järele välja anda ja rahaasjanduse komisjon asub seisukohale välja jätta lause: „sellest päewast alates, mil tema toitja wäeteenistusse wõeti wõi astus“. Iseenesest ei ole sel lausel väga palju tähendust, kuna seaduse lõppu rahaasjanduse komisjon järgmise punkti üles wõttis: § 20 juurde lisada „rahwawäelaste perekondadele, kelle toitja enne selle seaduse wäljakuulutamist rahwawäkke on wõetud wõi astunud, hakatakse paiukiraha arwama alates 1. nowembrist 1919. a. kui rahwawäelane mitte hiljemalt wäeteenistusse pole wõetud wõi astunud“. Kui see wastu wõetakse, siis ei ole nende sõnade wäljajätmisel iseenesest suurt tähtsust. Mina isiklikult ei kaitse nende sõnade wäljajätmist, kuid komisjon oma enamusel leidis seda tarwilikuks välja jätta, et eksi arwamist ei tuleks tagant järele nõudmise juures, mis nii riigikassale üle jõu käiks ja ebaloomulikke nähtusi ilmsiks tooks: korraka tuleks mõnele perekonnale välja maksta 10 tuhat marka, kuna tema kõrwal ehk wähekesi paremais tingimistes olewad midagi ei saa ja kes wast niisama suurt puudust kannatawad.

Th. Käärrik (töer.): Mina näen, et kui need sõnad välja jätta, siis tekitab see segadust seaduses. Seadus hakkab maksma sest päewast, kui tema välja kuulutatakse, wõi tähtajast saadik, mis temas määratud. Kui nüüd need sõnad välja jätta „sellest päewast alates“, siis ei ole mitte kindlasti ära määratud, mis päewast peale abisaaja toetust hakkab saama, — kas sellest päewast, kui ta wäeteenistusse wõeti, wõi millal palwekiri töö- ja hoolekandeministeeriumile anti, wõi millal töö- ja hoolekandeministeerium temale paiuki määras. Kui need sõnad jääwad, siis ei tule järelmaksu mitte. sest nagu seaduse lõpus näha, hakkab seadus maksma 1. nowembrist 1919. a. see on, kes waremalt sõjateenistusse wõeti, selle järele toetusraha saada ei wõi ja just selguse pärast oleksin minia komisjoni ettepaneku poolt.

A. Schipai (rhw.): Komisjon paneb ette kustutada „sellest päewast ala-

tes, mil tema toitja wäeteenistusse wõeti wõi astus“. Panen ette neid sõnu mitte välja jätta, waid sõnad „wõeti“ ja „astus“ asemel „wõetakse“ ja „astub“.

Töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja **A. Ennemuist**: Ma tahaksin tähelepanu ühe asja peale juhtida: siin seletati, et nende sõnade aset, mida § 1-sest välja jätta soowitatakse, saab täitma § 20, mis järgmiselt kõlab: „rahwawäelaste perekondadele, kelle toitja enne selle seaduse wäljakuulutamist rahwawäkke on wõetud wõi astunud, hakatakse paiukiraha arwama alates 1. nowembrist 1919. a., kui rahwawäelane mitte hiljemalt wäeteenistusse ei ole wõetud wõi astunud.“

Seaduses peab ära tähendatud olema moment, millest alates abisaajal õigus on abi saada. See paragrahw määrab küll ära selle momendi nende kohta, kes enne 1. nowembrit teeniwad, kuid nende kohta, kes pärast 1. nowembrit teenistusse astunud, ei tee tema seda mitte. Sellepärast tuleksid need sõnad minu arwamise järele ikkagi § 1. sisse jätta ja seadus oleks selle läbi selge.

Juhataja J. Seljamaa: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja L. Johanson: 22. novembril 1918. a. andis selleaegne Wabariigi Walitsus järgmise üleskutse välja: „Iga wabariigi kodanik, kellel waba Eesti kallis on, astugu oma kodu, perekonna ja omaste julgeoleku kaitseks Eesti rahwawäkke“. Nüüd tuleb näidata, et waba Eesti tahab ja oskab õieti hinnata neid ohwrid, mis Eesti rahwa kaitseks toodud.“

Praegu on küsimus üles tõstetud, mis ei puuduta mitte nende ohwride hindamist, waid Eesti rahwawäelaste perekondadele õiglase toetuse andmist. Kui nüüd niisuguse ettepanekuga esinetakse, et ainult nendele rahwawäelastele, keda pärast 1. nowembrit 1919. a. on sõjateenistusse wõetud — abiraha maksta ja selle juures ette toodakse, nagu läheks selleks 70.000.000 mk. tarwis, siis on see täiesti arusaamatu, missuguste andmete põhjal rahaasjanduse komisjon siin on rehken danud. Kunni 25. nowembrini oli toetussaaajate arw 1.133. Kui meie wõtaksime nüüd 2000, siis tuleks iga ühe peale 35.000. Kuidas rahaasjanduse komisjon siin rehken danud on, sellest ma aru ei

saa. Wene seaduse järele oli perekonnaliigetele määratud toiduaineid 167 m. väärtuses. Ajutise walitsuse otsusel 11. nowembrist 1918. a. pandi kõik Wene riigi seadused maksma, mis enne sama aasta 24. oktoobrit makswad olid Eesti riigi piirides, aga seda seadust, mis käis paiukisaamise kohta, ei ole mitte täidetud.

Töö- ja hoolekandeministeeriumile sai krediiti antud, et tema võiks omawalitsuse asutuste kaudu nende äranägemise järele anda abi kõigerohkem puudust kannatawale. Anti siis ka kunni 3 marka täiskaswanutele ja 1½ marka alacalistele päewas — ühte kokku 1.133 isikule. Ühtlasi on ka omawalitsuse asutused öelnud, et maksetud summad praegu palutawast krediidist maha arwata. Sellega on lootus antud, et nüüd saate teie küll vähemalt 3 kunni 100 marka kuus perekonna peale, aga edaspidi saab rohkem antud. Üldse on töö- ja hoolekandeministeeriumile välja antud 600-tuhandelisest krediidist kunni 25. nowembrini ära kulutatud 300.000 marka.

Nii on Wabariigi Walitsus järelmaksimise põhimõtteliselt juba wastu võtnud.

Kui waadata rahwawäelaste perekonnade praegust seisukorda, siis teab seda igaüks, et see wilets on. Miks nõutakse siis seda, et sõjategewusest eemalwiibijad ilusasti päewast päewa ära elada saawad, kuna väerinnal oma kohust täitwate perekonnad kõigewiletsamates oludes kiratsema peawad. Aga mispärast peawad siis need abist ilma jääma, kes juba algusest saadik wäeteenistusse astusid ja kõigepalawamate lahingutest osa wõtsid.

Austatud rahwasaadikud! Sarnane seisukoht ei ole mitte õige. Kui riik nõuab oma kodanikkudelt kohusetäitmist, siis on ta ka ise kohustatud kohustusi kandma kodanikkude wastu. Sellepärast on ka töökaitse komisjon mitmekülgse järeelkaalumise järele otsusele tulnud, et rahaasjanduse komisjoni ettepanek mitte wastuwõetaw ei ole, waid soowib, et Asutaw Kogu wõtaks § 1 sel kujul wastu, nagu ta töökaitse komisjoni poolt ette on pandud.

Mis aga puutub § 1 tähenduse p. 2 ja 3 kohta tehtud paranduste kohta, siis ei muuda need asja sisuliselt ja nendega wõib ühineda.

Juhataja **J. Seljamaa**: Sõna on rahaasjanduse komisjoni aruandjal.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas**: Rahaasjanduse komisjon otsustas töö- ja hoolekandeministeeriumi andmete järele, et § 20 otsustab tagant järele maksmise isenesest ära. Ma rääkisin juba, et need sõnad wõiwad siia sisse jääda.

Juhataja **J. Seljamaa**: Faktiiseks märkuseks on sõna aruandjal.

Aruandja **L. Johanson**: Mina olen oma andmed saanud töö- ja hoolekandeministeeriumist. 25. nowembrini on abi saanud 1.133 isikut. Kui nüüd seda summat jagada, arwake ise, mis saaks iga rahwawäelane.

Juhataja **J. Seljamaa**: Asun hääletamisele. Komisjoni aruandja ei ole parandustega mitte ühinenud. Kõigepealt panen hääletamisele rahaasjanduse komisjoni ettepaneku, välja jätta sõnad „sellest päewast alates, mil tema toltja wäeteenistusse wõeti wõi astus“ ja teiseks § 1. tähenduses p. 2 välja jätta ja p. 3 järgmiselt redigeerida: „isikud, keda rahwawäelane tegelikult ülewal pidas enne sõjateenistusse wõtmist wõi astumist, ehk keda tema seaduse järele kohustatud on ülewal pidama, kui neil teist toltjat ei ole“. (Wahel hüüded: Palume eraldi hääletada.) Hääletamise korra kohta on ettepanek tehtud enne hääletada parandus — välja jätta sõnad „sellest päewast alates, mil tema toltja wäeteenistusse wõeti wõi astus“ (Hääletatakse.) Hääletamisel on nähtawa enamusega see ettepanek tagasi lükatud.

Siis on teine parandus p. 2 välja jätta ja p. 3. nõnda redigeerida, nagu see rahaasjanduse komisjoni ettepanekuna rahwaesitajatele kätte saadetud. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Siis on weel üks redaktsiooniline parandus tehtud: panna sõnade asemele „wõeti“ wõi „astus“ — „wõetakse wõi astub“. (Hääletatakse.) See parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Panen § 1 tehtud parandustega hääletamisele. (A. Schipai, rhw.: On weel üks parandus paiukiasjus.) See wõeti juba pealkirjas wastu. Kes on § 1 wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) § 1 on tehtud parandustega nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **L. Johanson** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 2 ja 3.

§ 2. Isikud alla 16 ja üle 60 aasta loetakse töowõimetuteks.

Tä h e n d u s: Kui rahwawäelase lapsed koolis käiwad ehk muus awalikus õppeasutuses haridust jätkawad, ehk ametit õpiwad, siis saawad nad paiukit kunni kooli ehk õppimise lõpetamiseni, olgugi et nad üle 16 aasta wanad on.

§ 3. Töowõimetuse üle otsustab abitahtja elukohale wastawalt maakonna- ehk linnawalitsus. Kahtlastel kordadel otsustab töowõimetuse üle maakonna- ehk linnawalitsuse ettepanekul iseäralik komisjon, kes koos seisab maakonna- ja linnawalitsuse esitajatest, maakonna ja linna ametlikkudest arstidest, maakonnawalitsuse esitaja eesistumisel.

Aruandja **L. Johanson** (loeb):

§ 4. Naine saab ka siis paiukit, kui ta töowõimuline on.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas**: Selle paragrahwi kohta on rahaasjanduse komisjonil wäikene parandus. See paragrahw tuleks järgmiselt wormuleerida: „Naine saab paiukit, kui ta töowõimuline, aga ta laps alla 10 aasta wana“. Selle paranduse tegi rahaasjanduse komisjon sellepärast, et siis seadus wastaks § 1 tähendatud põhimõtetele, et abiraha antakse rahwawäelaste perekonnaliigetele, kui nemad töowõimetud ja nendel enestel ega ka rahwawäelastel perekonna ülewaltpidamiseks warandust ega muud sissetulekut ei ole. Siin on kaks mõtet: esiteks, perekond peab waene olema, tähendab et tal mingisugust sissetulekut ega warandust ei ole ja teiseks, et perekonnaliikmed peawad töowõimetud olema. Kui aga nüüd § 4 järele antakse töowõimulisele naisele toetusraha, siis ei ole see mitte järjekindel — siis saaks töowõimuline paiukit, mis § 1 mitte ette nähtud ei ole. Rahaasjanduse komisjoni seisukohalt wõiks töowõimuline naine siis paiukit saada, kui tal wäikene alla 10 aasta laps, kelle eest tema peab hoolitsema, siis on ta tegelikult töowõimetu. Ei ole mõtet töowõimulisele naisele täit paiukit anda, sest meie rahwawäelane saab palka, millest tema wõib teatawa osa koju saata. Rahwawäelane saab prii

söögi, riided ja kui ta liinil on, — 380 mk. raha; muidugi on see summa iseenesest wäike, aga teatawa osa wõib ta ikkagi koju saata toetuseks naisele. Kui nüüd naine töowõimuline on, siis teeniks tema ise ja saaks ka teatawa toetuse abikaasa käest, nii et tal wadjadust paiuki järele ei ole. Iseasi on, kui töowõimuline naine oma aja wäikese lapse eest hoolitsemise peale peab tarwitama, nii et ta kõrwal- tööd teha ei saa.

Juhataja **J. Seljamaa**: Lõpu- sõna on aruandjal.

Aruandja **L. Johanson**: Raha- asjanduse komisjon on, nagu aruandja seletusest näha, oma ettepanekut sellega põhjendanud: 1) olewat korraldus teh- tud, et rahwawäelaste perekondadele maksetakse teataw osa toetust ja 2) ei olewat mõtet naisele abi anda, kui ta töö- võimuline on.

Esimese wäite kohta on nii palju öelda, et anti küll omal ajal, 25. weebrua- ril 1919. a. määrus wälja, kus on öeldud, et sõjaminister wõib lubada sõjawäelase perekonnaliigetele sellekohasel nõudmi- sel pool sõjawäelase palgast maksta. Kuigi siia alla on kirjutanud sõjaministri eest kindralmajor Laidoner, siiski ei ole seda määrust täidetud ja sõjawäe ülem- juhatus on ise selle wastu, ning tegelikult on ta senni elluwiimata jäänud.

Mis teisesse wäitesse puutub, siis ei kannata see üldse kriitikat. Kui öelda: ei ole mõtet töowõimulisele sõdurinaisele toetust anda, sel korral, kui § 1 on tähendatud, et tal sellekohast sissetule- kuallikat ei ole elu ülewaltpidamiseks, siis ei ole see muud midagi, kui Eesti riigi põhiseaduse § 7 eitamine, siis ei ole kui järjekindel ollakse, tarwis ka tööpuuduse wastu kinnitamist.

Meie perekonnaelu on niisugune: mees käib wäljas töö, ta on perekonna- toitja; naise ülesandeks on kodune maja- pidamine, kodune töö.

On ka teada, et tööpuudus on nii suur, et ei suudeta kõigile tööd anda, juba töö- börsedes on paartuhat töötä naistöolist üles andnud, see ei ole aga kaugeltki see summa, kui palju meil wabu naistöolisi on. Naisterahwad on raskes seisukorras ja sõdurinaised iseäranis. Selle kohta wõiks juba Wene sõja ajast mitmeid pilte ette maalida, mida ma aga siin tegema hakata ei taha.

Kuid riiklikust seisukohast on tarwilik, et meil oleks tugew sõjawägi, ja selleks et tugew sõjawägi oleks, on tarwis sõjawäel sellekohane wastaw meeleolu. Kui sõdur peab minema kohust täitma ja walmis olema iga silmapilk ennast ohwerdama kodumaa eest ja see kodumaa laseb tema naise wiletsas seisukorras enne-aegu kõduneda, siis ei ole see õiglane. Juba õigus nõuab, et sõdurinaise peab siis saama ka toetust, kui ta töowõimeline on, aga kui temal sellekohane sissetulek puudub, mis elu ülespidamist võimaldaks. Ma ei saa selle ettepanekuga, nagu ta ette kantud on, mitte ühineda, sest see ettepanek on tühitud wististi kitsast kokkuhoidmise tungist, ei ole põhjendataw ei riiklikult seisukohalt ega ka tegeliku elu seisukohalt. Riik ei wõi ometi asuda samale seisukohale, kuhu Heiermansi „Lootus õnnistuse peale“ laewaomanik asub. Ta saadab perekonnatoitja merele, kus ta hukka saab ja kui mahajäänud naisterahwas tema juurde tuleb häda kaebama... (Wahelhüüeparemalt poolt: Meie olemeseda näinud.) ... Wäga hea, et teie näinud olete, — siis ei ole laewaomanikul toetust anda, waid tema proua annab talle kaks külma kotletti ja ütleb talle: „Teie wõite minu juurde tööle tulla.“ Sarnasele seisukohale ei saa riik asuda, waid peab kohustusi õiglaselt täitma.

Juhataja J. Seljamaa: Komisjoni aruandja ei ole tehtud ettepanekuga ühinenud, nõnda, et § 4 esiteks järgmises redaktsioonis hääletamisele tuleb: „Naine saab siis paiukit, kui ta töowõimeline on, aga tal laps on alla 10 aasta wana.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Palutakse häälteäralugemist. Palun weel neid, kes paranduse poolt on, käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4 wastu wõetud rahaasjanduse komisjoni redaktsioonis.

Aruandja L. Johanson (loeb.):

§ 5. Selle seaduse 1-ses ja 2-ses ja 4-das paragrahwis tähendatud rahwawäelaste perekonnaliigetel on õigus iga kuu kohta paiukit saada selles määras, kui palju toiduaineid on määratud iga üksiku rahwawäelase peale sõjawäes sama aja wältusel, kusjuures selle paiuki wäärtus rahas wälja maksetakse.

Täheendus: Lapsed alla 10 aasta saawad paiukit pooles suuruses.

P. Johanson (töer.): Rahaasjanduse komisjon otsustas § 5 järgmiste muudatustega redigeerida: „Selle seaduse §§ 1, 2, 4 tähendatud paiukiraha wäljaarwamiseks wõetakse aluseks riigiasutuses teeniwate päewatöölise keskmine kuupalk, mille järele puudustkannatawatel rahwawäelaste perekondadel on õigus iga kuu kohta paiukiraha saada järgmisel määral:

ühel paiukisaajal $\frac{1}{2}$ kaheliikmelise perekonnaga töölise palgast,

kahel $\frac{3}{4}$ kolmeliikmelise perekonnaga töölise palgast,

kolmel $\frac{1}{2}$ neljaliikmelise perekonnaga töölise palgast,

neljal $\frac{1}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga töölise palgast.

Enam kui neljale perekonnaliikmele paiukiraha ei maksta.“

§ 5 tähendus wälja jätta.

Kui rahaasjanduse komisjon sarnase sisulise muutuse tegi, siis läks ta wälja sellelt seisukohalt, et rahwawäelase perekonna seisukord ei tohiks sellest päewast mitte halweneda, kui toitja rahwawäkke on astunud wõi wõetud, waid perekond peab samal määral toetust saama, kui siis, kui ta toitja kodus on. Et perekonnatoitjatel mitmesugused sissetulekud on ja wõimatu iga sissetulekut kindlaks teha, siis wõttis rahaasjanduse komisjon aluseks keskmise riigiasutuses teeniwa päewatöölise kuupalga, mis perekonnaliikmete peale järgmiselt jagatakse: kui rahwawäelasel on üks perekonnaliige, naine, siis loomulikult saab ta pool rahwawäelase palgast, see on töölise palgast, on perekonnas kaks liiget, naine ja laps, siis maksetakse perekonnale toetusraha $\frac{3}{4}$ töölise palgast; $\frac{1}{2}$ oleks rahwawäelase enese osa. Kui on kodus 3 perekonnaliiget, siis $\frac{3}{4}$, kui 4 perekonnaliiget, siis $\frac{1}{5}$. Peale selle leidis rahaasjanduse komisjon, et paiukit mitte suuremale kui 4-liikmelisele perekonnale maksta. 6-, 7- ja enamliikmelisele perekonnale paiuki andmine tõstaks selle maksusumma liiga kõrgeks. Rahaasjanduse komisjon leidis, et töökaitse komisjoni poolt wastu wõetud § 5 paiuki maksmise wiis mitte küllalt kindlale alusele pole seatud, kui seal paiuki aluseks toiduained wõetakse, mis iga üksiku rahwawäelase peale wastawa aja wältusel wälja antud. Selle

toiduainete saamisega ei ole rahwawäelase perekond mitte nõnda kindlustatud, kui siis, kui rahwawäelane ise kodus oleks olnud ja palga saanud töötades. Mõnel juhtumisel aga saaks rahwawäelase perekond paiukit rohkem kui õigus, kui perekond rohkearwuline on. Sellelt seisukohalt välja minnes leidis rahaasjanduse komisjon tarwilikuks § 5 muuta ja teda sarnasel kujul ette panna, nagu ta siin redigeeritud. Ma toetan seda rahaasjanduse komisjoni ettepanekut ja panen ühtlasi ette § 5-st tähendust välja jätta, leides, et laste paiukimäär väiksem ei tohi olla, kui täiskaswanutel, sest et lapsed teatud kombel mõnikord veel rohkem tarwitawad, kui täiskaswanud.

J. Piiskar (sr.): Ei saa kuidagi leppida rahaasjanduse komisjoni poolt tehtud ettepanekuga. Siin räägitakse hoolitsemisest, tahetakse rahwawäelase perekonnaliigetele ülespidamise võimalust muretseda. Selle elamiswõimaluse peaks siis kindlustama vähemalt igale perekonnaliikmele, peaks kindlustatama ka tõsiselt äraelamise võimaluse miinimumgi, kuid see ettepanek, mis siin ette kanti, läheb sellele põhimõttele just vastu. Tema hoolitseb rohkem nende perekondade eest, kes ise omal jõul paremini suudaksid ära elada. Näiteks kui on paiukisaajaid 1, siis saab ta mingisugusest summast poole, on aga juba 3 kuni 4 paiukisaajat, siis väheneb igaühe peale see protsent märksa. Oletame, et keskmine kuupalk on, samuti nagu komisjoni aruandja seda arwas, 500 marka, siis saaksid 4 abitarwitajat umbes 600 marka, see tähendaks 150 marka inimese peale kuus, kuna 1 abitarwitaja 500 margast poole, see on 250 marka saaks ja sellega paremasse seisukorda oleks asetatud. Esiteks ei ole see põhimõtteliselt mitte wastuwõetaw ja teiseks millega põhjendatakse siis seda, et need perekonnad, kus rohkem abitarwitajaid, nüüd wiletsamates tingimustes peawad elama. Kui öeldakse, et rohkem kui neljaliikmelisele perekonnale abiraha enam ei anta, siis ei ole see esimese paragrahwiga sugugi kooskõlas. § 1 kohustab sõjawäelase perekonna eest, keda ta ülewal pidanud, enam-wähem hoolitsema. Tuleb välja, et tegelikult aga inimesele ülespidamiseks 100 marka kuus praegustel tingimustel määratakse. See muutuks samasuguseks abirahaks, kui senni linnawalit-

sus on andnud, kuu kohta 3 marka ja nagu tähendatakse, ei ole sedagi wõidud välja anda. Milleks muutub siis meie abiandmine? Teame ju väga hästi, et sarnase abirahaga meie nende perekondade seisukorda ei paranda, kelle toitjad mitte isiklikkude huwide, waid riiklikkude huwide pärast lahkuma on pidanud. Sellepärast on ka riik kohustatud nende perekondade eest hoolitsema ja hoolekandmine peaks nendele perekondadele elamiswõimaluse miinimumigi andma. Sellelt seisukohalt välja minnes peab § 5 nõnda wastu wõtma, nagu töökaitse komisjon tema ette pannud, sest ka sealgi on miinimaalne summa ette nähtud. Siin on arwesse wõetud toiduained, kuid meie teame väga hästi, et inimene mitte ainult toiduainetest ei ela, on tarwis veel riideid, korter ja küte, pealegi peab arwesse wõetama seda, et inimesel ka töowõime-tuse korral wõimalus oleks ära elada. Seda kõiki ei ole töökaitse komisjon arwesse wõtnud, ainult toiduainete määra ette nähes ja kui ka sealgi veel kärpima hakatakse, mis hoolekanne see siis on? Kui tähendati, et need normid sellepärast ei kõlba, et nemad ei olla seadus, waid ülemjuhataja päewakäsuga maksma pandud. Kui tõesti see põhjenduseks peaks olema, et need normid sellel põhjusel seadusena wastuwõetawad pole, siis wõiks ju aluseks wõtta elatismiinimumi, mis töö- ja hoolekandeministeerium välja töötas, milleks on andmeid, ja milleks ka töö- ja hoolekandeministeeriumil teatud kawa olemas on, mille järele septembrikuu teise poole hindadega 10½ marka päewas wastu oleks tulnud. Wõetagu sellega aluseks töö- ja hoolekandeministeeriumi elatismiinimum, ehk see mind isiklikult küll ka weel ei rahulda. Sellepärast panen ette rahaasjanduse komisjoni ettepanekut küll tagasi lükata, seda silmas pidades, et see ei ole mitte lubatud kohuste täitmine. Sõjawäelaste perekondadele lubatud normid ei wõimalda mitte suuremale perekondadele inimwäärilist ülespidamist; nende normidega on üldse wõimatu ära elada.

Töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja **A. Ennemuist**: Selle paragrahwi wastuwõtmine tekitas ministeeriumidewahelises komisjonis õige palju waidlusi. Lõppude-lõpuks ei leidnud ministeeriumidewaheline komisjon mingit muud alust rahwawäelaste perekondadele abiraha määramiseks kui

paiuki. Näiteks, arwati abirahaks teatav kindel summa määrata, kuid leiti, et sarnane kindlaksmääratud summa mõne aja pärast oma väärtuse kaotab. Peeti õige õnnestanud aluseks Wene paiukiseaduse ideed, mitte seda, mis see seadus sisaldas, vaid ainult ideed, mis selle seaduse põhja oli pandud. Komisjon ei leidnud muud alust paiukisuuruse äramääramiseks, kui seda, mis rahwawäelastele aluseks on võetud. Sel ajal ei olnud veel eeltöid tehtud elatismiinimumi väljatöötamiseks, kuid nüüd on enam-vähem täpipealsemalt kalooriatega kindlaks tehtud see tarvidus, mis töötajatele ühe päewa jaoks waja läheb. Sellekohaste andmete puudusel pööras komisjon sel ajal siis sõjaministeeriumi warustuswalitsuse poole teadete muretsemiseks sõdurite paiuki kohta. Sõdurite toidupaiuk on enam-vähem kindel suurus oma toitlusväärtuse poolest. Üksikud toiduained, mis selle paiuki hulka kuuluvad, woiwad küll ära jääda nende puudusel, kuid nende asemele tuleb teisi toiduaineid anda, mille väärtus ärajäänud ainetele wastaks. Mis puutub küsimusse, et rahwawäelaste paiukisse on üles võetud ainult toiduainete norm ja mitte muud väljaminekud, nagu korter, küte jne., siis arwas ministeeriumidewaheline komisjon, et rahwawäelaste perekondadele oleks küll soowitaw teataw summa korteri ja riiete jaoks määrata, kuid et seda summat mitte kindlaks ei saadud määrata ja see seaduse segaseks oleks teinud, siis jäi küsimus selles mõttes otsustamata. Kuid teisest küljest pidas ministeeriumidewaheline komisjon seda asjaolu silmas, et rahwawäelastele antaw paiuk harilikult ühele inimesele normaalses oludes tarwisminewast toidumäärast suurem on. Ministeeriumidewaheline komisjon arwas sellepärast, et kui rahwawäelaste perekondadele paiuki määramisel rahwawäelasele päewa jooksul tarwisminewad toidupaiukid aluseks wõtta, siis wõiks sellest neile perekondadele teataw ülejääk jääda, mis sõdurite perekondile korteri muretsemiseks, wana riiete parandamiseks jne. oleks. Töö- ja hoolekandeministeerium asub praegu sellel seisukohal, et abiandmise aluseks tuleks rahwawäelase paiuk wõtta, nii nagu ta töökaitse komisjoni poolt on wastu võetud. Rahaasjanduse komisjoni ettepanekuga ei saa töö- ja hoolekandeministeerium mitte leppida, sest

selle ettepaneku põhjal määratakse paiukit terve perekonna peale kogusummas, aga mitte iga inimese peale eraldi. Niisugune asjaolu tekitab aga arusaamatusi sel juhtumisel, kui perekond mitte koos ei ela. Ütleme näiteks, et mees elas ühes oma naise ja lastega ühes saunas, kuna tema isa ja ema teises saunas elasid. § 5 järele selles redaktsioonis ei saa isale ega emale paiukit anda, selle peale waatamata, et rahwawäkke võetud mees neid toitis. Üldse ei tule kahelda, et rahaasjanduse komisjoni poolt ette pandud määruse järele jaotus wõimatu on. Peale selle on selle paragrahwi lõpus öeldud: „Enam kui neljale perekonnaliikmele paiukiraha ei anta.“ Kujutame ette, et perekonnas on naine, kaks last, isa ja ema — wiis liiget. Tekib küsimus, kes peab nüüd ilma paiukita jääma? Kas isa, ema, naine wõi laps? Kui aga töökaitse komisjoni ettepanek mitte läbi ei lähe ja wastu võetakse rahaasjanduse komisjoni ettepanek, siis panen mina ette § 5 lõppu muuta järgmiselt: lõpuosas, kus räägitakse neljaliikmelisest perekonnast: „Nelja- ja rohkemliikmelisele perekonnale $\frac{4}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga tööliste palgast. Täheendus: Kui rahwawäelase perekonnaliikmed eraldi elawad, siis jaotatakse paiuk perekonnaliigete wahel wastawalt ära raha väljaandja asutuse poolt, kusjuures laste kohta alla 10 aasta $\frac{1}{2}$ täisealise inimese kohta tulewast osast arwatakse.“

Selle ettepaneku teen ma sel juhtumisel, kui § 5 töökaitse komisjoni ettepanekus läbi ei lähe.

P. Johanson (töer.): Komisjoni aruandja küsimise peale wastan, see on küsimise peale, mis rahaasjanduse komisjon on arwanud riigiasutustes teeniwate isikute keskmise kuupalga summa kohta, et tol ajal kui see rahaasjanduse komisjonis arutamisel oli, seal ka töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja ütles, et ministeeriumil on wõimalus seda keskmist päewatöölise kuupalka riigiasutuses kindlaks määrata ja see oleks 600 marga ümber Tallinnas kuus, kuna maakondades elukalliduse järele protsendid maha arwatakse, see teeb 15—20% üksikute maakohtade wõi odawuse järele. Nii et niisugused andmed olid ministeeriumil olemas ja sellepärast leidis ka rahaasjanduse komisjon wõimaliku olewat niisugust määrust ette panna.

Siis tahaksin ma weel wastata töö- ja hoolekandeministeeriumi esitajale, et see oletus, et rahaasjanduse komisjoni ettepanek oleks wastuwõtmatu sellepärast, et seal ei ole üksikule perekonnaliikmele paiukit määratud, waid seal antakse tervele perekonnale ja siis oleks raske seda ära jaotada perekonnaliikmete peale. Ka selles § 5, mis töökaitse komisjoni poolt välja töötatud, tulewad võimalused, et üksikud perekonnaliikmed ei saa siiski sõjawäelase täit paiukit. Seda sõjawäelase paiukit on kuu kohta töökaitse komisjoni arwamise järele umbes 350 marka raha peale välja arwates ja 2-liikmeline perekond saaks siis 700 marka kuus, kuna 5-liikmelisel tuleks siis 1750 marka, kuid niipalju ei ole võimalik saada selle seaduse järele. § 6 tähenduse järele ei wõi üldine rahasumma suurem olla, kui rahwawäelase elukutsele wastawa palgatariifi määr ühes perekonnaliikmete arwu kohaselt maksetawa perekonna-abirahaga. 4—5-liikmelisele perekonnale ei wõi ilmaski maksta selle seaduse järele täit paiukit, waid ikka peab jaotuse ette wõtma ja selle kohta on mul täiendaw ettepanek olemas, mis ma pärast § 5. wastuwõtmist ette panen.

Juhataja **J. Seljamaa**: Lõp sõna on aruandjal.

Aruandja **L. Johanson**: Rahaasjanduse komisjoni ettepanek on samasugune absurd, nagu § 4., kus öeldud on, kui naine töowõimuline on, aga temal laps alla 10 aasta. Nüüd seletab rahaasjanduse komisjon, et sealt arwatakse maha protsent, kui inimene elab kuskil mujal väljaspool pealinna. Mis sellesse puutub, et rahaasjanduse komisjon on paiuki aluseks wõtnud mitmeliikmelise perekonnaga töölise palga, siis palka saab tööline üksipuhas kus kohal, töösuuruse ja wastutuse järele, mitte aga perekonnaliigete arwu järele, nii et see ei ole mitte õige, kui mujal protsent maha arwatakse. Kui on öeldud, et see tegelikule elule wastaw ei ole, kui rahaasjanduse komisjoni ettepaneku järele hakatakse paiukit maksma, siis on see õige, nii tuleks näiteks kaheliikmelisele perekonnale abirahaks, kui toitja palk oleks 600 marka, siis kolmeliikmelisel oleks 625 ja 4-liikmelisel 650 marka, noh, wõtke siis 650 ja wõtke $\frac{4}{5}$ ja jagage iga inimese peale ja wõtke kaheliikmelise perekonna paiuk, ning jagage 600 kahe peale, siis

näete, et töökaitse komisjon sellega ühineda ei saa.

§ 5. komisjoni ettepanekus on öeldud, et wõetakse aluseks see paiuk, mis rahwawäelased saawad sõjawäes, on öeldud, et see rahasumma määratakse elukalliduse järele kindlaks, tähendab seda summat wõib muuta selle järele, kuidas elukallidus tõuseb wõi langeb.

Juhataja **J. Seljamaa**: Aruandja ei ole tehtud parandusega mitte ühinenud, sellepärast tuleb rahaasjanduse komisjoni poolt tehtud § 5-da redaktsioon esiteks hääletamisele. Seal on aga töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja arwamist awaldanud, et sel juhtumisel, kui § 5. töökaitse komisjoni redaktsioonis wastu ei wõeta, tema tähendatud paragrahwi kohta uue paranduse teeb. Ma tahaksin rahaasjanduse komisjoni ettepanekut hääletamisele panna, kuid ma ei saa seda teha. (Töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja A. Ennemuist: Kõigepealt tuleb töökaitse komisjoni parandus hääletamisele.) Hääletamisele tuleb töökaitse komisjoni ettepanek parandusena § 5. juurde rahaasjanduse komisjoni redaktsioonis sel kujul, nagu ta siin ette kanti. Kes on selle paranduse wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) See parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Siis panen ma töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Ka see parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Nüüd tuleb hääletamisele § 5. rahaasjanduse komisjoni poolt tehtud redaktsioonis. See kõlab järgmiselt: „Selle seaduse §§ 1., 2. ja 4. tähendatud paiukiraha väljaarwamiseks wõetakse aluseks riigiasutuses teeniwate päewatöölise keskmine kuupalk, mille järele puudust kannatawatel rahwawäelaste perekondadel on õigus iga kuu kohta paiukiraha saada järgmisel määral: ühel paiukisaajal pool kaheliikmelise perekonnaga töölise palgast, kahel paiukisaajal $\frac{2}{3}$ kolmeliikmelise perekonnaga töölise palgast, kolmel paiukisaajal $\frac{3}{4}$ neljaliikmelise perekonnaga töölise palgast, neljal paiukisaajal $\frac{4}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga töölise palgast. Enam kui neljale perekonnaliikmele paiukiraha ei maksta“. (Hääletatakse.) Sellega on § 5. 21 hää-

lega, 14 vastu rahaasjanduse komisjoni poolt redigeeritud kujul vastu võetud.

On tähendus tehtud, et soovitav oleks § 5. töökaitse komisjoni redaktsioonis iseseisvalt hääletamisele panna. (Hääletatakse.) Poolt on 15 ja vastu 20 häält. Mõlemad ettepanekud — töökaitse komisjoni ja rahaasjanduse komisjoni redaktsioon — on hääletamisel olnud ja on poolt ja vastu hääletatud, kuna sellejuures kumbki absoluutset hääleenamust saanud ei ole. Kas lepib Asutaw Kogu sellega, et häälte poolt ja vastu wahekorraga arvestades vastu on võetud rahaasjanduse komisjoni ettepanek?

Korra kohta on sõna rahwaesitajal Temant'il.

J. Temant (maal.): Nii otsustada ei saa. Peab poolt ja vastu hääletama, nii nagu kodukorras on ette nähtud.

Juhataja **J. Seljamaa**: Ma panin hääletamisele vastu ja poolt. Ma ütlesin, et kumbki ettepanek absoluutset hääleenamust ei saanud. Palun § 6. ette kanda. Juhitakse tähelepanu selle peale, kas kwoorum koos on. Palun ära lugeda, kas on kwoorum koos. Koos on 47 liiget, kwoorum puudub, sellepärast lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.50 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretäär **H. Martna**.